



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 בנובמבר 2025

1907

כ"ח בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, התשפ"ו-2025 222

הצעת חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, התשפ"ו-2025

פרק א': פרשנות

פרשנות

1. (א) בחוק זה –

"אזור לשיקום והתחדשות" – כמשמעותו בסעיף 11;

"בית משותף" – אחד מאלה:

(1) כמשמעותו בפרק ו' לחוק המקרקעין;

(2) כמשמעות "בית" בפרק ו' לחוק המקרקעין;

"בעל דירה" – כהגדרתו בחוק פינוי ובינוי, ובלבד שבבעלותו מלוא הזכויות בדירה;

"הוועדה" – הוועדה לקביעת אזורים לשיקום והתחדשות, שהוקמה לפי סעיף 2;

"הוועדה למתחמים מועדפים" – הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים, שהוקמה לפי סעיף 5 לחוק מתחמים מועדפים;

"הסכם ארגון" – הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית כהגדרתו בחוק הסכמים לארגון עסקאות;

"חוק הסכמים לארגון עסקאות" – חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017¹;

"חוק הרשות הממשלתית" – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016²;

דבריו הסבר

זאת, תהליכים אלה מאופיינים במורכבות ניכרת, ומשך יישומם הממוצע עומד על כ־9 שנים, בין השאר בשל אתגרים קנייניים, דרישות להסכמות דיירים, הליכי תכנון ורישוי ארוכים ועומסים תפעוליים ברשויות המקומיות ובמוסדות התכנון. לנוכח נסיבות החירום והצורך הדחוף במתן מענה, מטרת הצעת החוק היא להקים מנגנון ייעודי שיאפשר קידום מואץ של פרויקטים להתחדשות עירונית באותם מתחמים, תוך שמירה על עקרונות תכנוניים, זכויות הדיירים והתאמה למציאות בשטח.

פרק א'

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים שיש בהם שימוש בהצעת החוק, ובכלל זה להגדיר אזור לשיקום והתחדשות (להלן – אזור לשיקום והתחדשות) ואת הוועדות הרלוונטיות ליישום הוראות החוק וכן תוכנית לשיקום והתחדשות כתוכנית שמטרתה פינוי לשם בינוי או לעיבוי הבנייה באזור לשיקום והתחדשות, שאושרה לאחר ההכרזה על האזור או ערב מועד ההכרזה וטרם החל ביצועה, עסקת שיקום כחווה בין יום ובעל דירה במבנה שנכלל באזור לשיקום והתחדשות אשר על פיו מתחייב

כללי בהנחיית שרי האוצר, הפנים והשיכון, הוקם ביום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025) צוות בין-משרדי לגיבוש פתרונות מיידיים לשיקום מתחמי מגורים שנפגעו במסגרת מבצע "עם כלביא". זאת, מתוך הבנה כי הדרך האפקטיבית והישימה לשיקומם היא באמצעות התחדשות עירונית, שתאפשר לתושבים לשוב אל סביבה בטוחה מחודשת ומחוזקת ובמקביל לתרום משמעותית להתחדשות המרחב העירוני והפעילות הכלכלית במרכזי הערים שנפגעו.

הצוות כלל נציגים ממשרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, הייעוץ המשפטי לממשלה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומנהל ומטה התכנון. הצוות גיבש המלצות אופרטיביות תוך שיח עם נציגי השלטון המקומי והשוק הפרטי, ולנוכח ההבנה כי יש לפעול בלוח זמנים מואץ במטרה להביא למענה מהיר וודאות לשיקום המתחמים שנפגעו.

בהתבסס על ממצאי הצוות ועל ניתוח החסמים הקיימים, עולה כי המסלול הראוי לשיקום אזורים שנפגעו הוא באמצעות כלים של התחדשות עירונית, כאמור. עם

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 616.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.

"חוק התכנון" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965³;

"חוק לתיקון דיני הרכישה" – חוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964⁴;

"חוק מס רכוש" – חוק מס רכוש וקנין פיצויים, התשכ"א-1961⁵;

"חוק מתחמים מועדפים" – חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד-2014⁶;

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁷;

"חוק פינוי ובינוי" – חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006⁸;

"יזום שיקום" – יזום שאושר כיזום שיקום לפי סעיף 43;

"מארגן" – כהגדרתו בחוק הסכמים לארגון עסקאות;

"מבנה טעון שיקום" – בית משותף המצוי בתחום אזור לשיקום והתחדשות;

"מוסד תכנון" – הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית או הוועדה למתחמים מועדפים;

"מועד ההכרזה" – מועד כניסתה לתוקף של ההכרזה על אזור לשיקום והתחדשות;

"מנהל מס רכוש" – המנהל כהגדרתו בחוק מס רכוש;

"נוק מלחמה" – כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש;

"עסקת שיקום" – חוזה בין יזום ובין בעל דירה במבנה טעון שיקום, אשר על פיו מתחייב בעל הדירה למכור את זכויותיו במקרקעין ליזום לצורך הקמת מבנה חדש שהוא בית משותף, במקומו, בהתאם לתוכנית לשיקום והתחדשות;

"פקודת הקרקעות" – פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943⁹;

"צפיפות" – צפיפות נטו או צפיפות ברוטו, כהגדרתן בתוכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור (תמ"א 35);

"הרשות להתחדשות עירונית" – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כהגדרתה בחוק הרשות הממשלתית;

"תוכנית לשיקום והתחדשות" – תוכנית שמטרתה פינוי לשם בינוי או לעיבוי הבנייה באזור לשיקום והתחדשות, שהיא אחת מאלה:

(1) תוכנית כמשמעותה בסימן א' לפרק ג';

(2) תוכנית שאושרה ערב מועד ההכרזה ובמועד האמור טרם החל ביצועה באזור לשיקום והתחדשות.

(ב) לכל מונח בפרקים ב' ו-ג' תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק התכנון, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁴ ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

⁵ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

⁶ ס"ח התשע"ד, עמ' 750.

⁷ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

⁸ ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

⁹ ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

פרק ב': אזורים לשיקום והתחדשות

סימן א': הוועדה לקביעת אזורים לשיקום והתחדשות

2. תוקם ועדה לקביעת אזורים שנפגעו כתוצאה מנזק מלחמה כאזורים לשיקום והתחדשות בדרך של התחדשות עירונית (בסימן זה – הוועדה), וזה הרכבה:
- (1) יושב ראש המועצה הארצית או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;
 - (2) מנהל מינהל התכנון או נציגו;
 - (3) הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו;
 - (4) מנהל הרשות להתחדשות עירונית או נציגו;
 - (5) משנה ליועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
 - (6) מנהל רשות המיסים או נציגו;
 - (7) ראש רשות מקומית שבתחומה נגרם נזק המלחמה הנדון או אחד מסגניו, שימנה ראש הרשות לכך;
 - (8) חבר סגל אקדמי של מוסד מוכר, החבר בוועדה המייעצת לשר האוצר, לפי סעיף 2א(א)(11) לפקודת הקרקעות;
 - (9) נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה, שימנה שר הרווחה והביטחון החברתי;
 - (10) עורך דין הרשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, בעל ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום הקניין, שימנה שר המשפטים.

ד ב ר י ה ס ב ר

הכרזה על אזור לשיקום על עולמות התכנון וההתחדשות העירונית באזור.

כמו כן, מוצע לשלב גם נציגים מאגף התקציבים במשרד האוצר, מנהל רשות המיסים והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להבטיח בחינה כוללת של ההשלכות התקציביות והמשפטיות הנלוות להכרזה על אזור לשיקום, לרבות השפעתן על קרן מס רכוש.

יתרה מכך, מוצע שהוועדה תכלול את ראש הרשות המקומית הרלוונטי לאזור הפגיעה, או סגנו, באופן שנועד להבטיח גישה ישירה לידע המקומי ולהיכרות עם צורכי הציבור בשטח, מתוך הכרה בכך שהרשות המקומית היא הגוף הקרוב ביותר לתושבים והיא שותפה מרכזית בביצוע מהלכי השיקום. יצוין כי אם האזור שנפגע נדון בוועדה יכלול יותר מרשות מקומית אחת, ייכללו בחברי הצוות ראשי הרשויות של כל אחת מהערים או אחד מסגניהם.

לצידם נכללים בוועדה גם: נציג מארגון חברתי, מתוך רצון להבטיח שהשפעות ההחלטות על אוכלוסיות מוחלשות יובאו בחשבון; חבר סגל אקדמי החבר בוועדה המייעצת לשר האוצר לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות), בשל השפעתה של ההכרזה על אזור לשיקום והתחדשות על האפשרות של יום לפנות לשר האוצר בבקשה לרכישת

בעל הדירה למכור את זכויותיו במקרקעין ליום לצורך הקמת מבנה חדש שהוא בית משותף ומבנה טעון שיקום בבית משותף המצוי בתחום אזור לשיקום והתחדשות.

פרק ב'

סימן א'

סעיף 2 מוצע להקים ועדה לקביעת אזורים לשיקום והתחדשות (בסימן זה – הוועדה), ולקבוע את הרכבה ותקופת כהונתה. מטרת הוועדה היא ליצור מנגנון מקצועי, רבי-מערכתי ועצמאי, שיבחן את היקף הנזק, הצורך החברתי והתכנוני בשיקום, והיתכנות ביצועית של התחדשות עירונית באזורים שנפגעו, תוך שילוב מאוון של גורמי תכנון, תקצוב, משפט, מיסוי וחברה, באופן שמבטיח קבלת החלטות מקצועיות. יובהר כי לא מדובר במוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), ועל כן ההוראות שנקבעו בחוק האמור לא חלות לגביו.

בראשות הוועדה יעמוד יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שכן מטרתה היא בראש ובראשונה לקבוע את גבולות האזור לשיקום והתחדשות. נוסף על כך, יהיו חברים בוועדה: נציגי מינהל התכנון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (להלן – הרשות להתחדשות עירונית), המחזיקים במומחיות הנדרשת לבחינת המשמעויות של

- סייג למינוי 3. לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
- תקופת כהונה 4. תקופת כהונתו של חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 2 תהיה ארבע שנים, ורשאי השר הממנה לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת.
- הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה 5. (א) חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לגורם שמינה אותו;
 - (2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שהוא מייצג בוועדה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.
- (ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר הוועדה, יעבירו הגורם שמינה אותו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
- (1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;
 - (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
 - (3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.
- (ג) הגורם הממנה לא יפסיק את כהונתו של חבר הוועדה לפי סעיף קטן (ב) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
- (ד) הפסיק חבר הוועדה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל הגורם הממנה, בהתאם להוראות סעיף 2, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.
- תוקף פעולות 6. קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.
- סדרי עבודת הוועדה 7. (א) המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.
- (ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
- (ג) החלטות הוועדה יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול.

ד ב ר י ה ס ב ר

מינהלית ולמנוע שיבוש בעבודת הוועדה עקב נסיבות פרסונליות או טכניות שאינן בליבת שיקול הדעת המקצועי שלה.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע את סדרי עבודת **7 עד 10** הוועדה, ובכלל זה – המניין החוקי בה, מנגנון ההכרעה כאשר הדעות שקולות, מינוי היועץ המשפטי לוועדה וחובת ניהול פרוטוקול.

כמו כן, מוצע להסדיר את החזרי ההוצאות שלהם יהיו זכאים חברי הוועדה בעד השתתפותם בישיבות הוועדה, להסדיר את דינם של חברי הוועדה שאינם עובדי המדינה לעניין פעולותיהם בוועדה וכן את הסדרי ניגוד העניינים הרלוונטיים למינוי חברי הוועדה.

זכויות במקרקעין באותו אזור לפי פקודת הקרקעות; עורך דין בעל ניסיון בתחום הקניין, במטרה להבטיח התייחסות מקצועית לסוגיות העולות מהפעלת סמכויות הוועדה על שטחי מקרקעין פרטיים.

סעיפים מוצע לקבוע את הסייגים למינוי חברי הוועדה, **3 עד 5** תקופת כהונתם וכן להסדיר את הנסיבות אשר בהתקיימן תופסק כהונתו של חבר ועדה לפני תום תקופת כהונתו.

סעיף 6 מוצע לקבוע את תוקף פעולות הוועדה, כך שקיום הוועדה, סמכויותיה והחלטותיה לא ייפגעו עקב הפסקת כהונתו של אחד מחבריה או בשל פגם שנפל במינויו או בהמשך כהונתו, וזאת כל עוד מכהנים בוועדה רוב חבריה. הסעיף המוצע נועד להבטיח יציבות

(ד) היועץ המשפטי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה או מי מטעמו יהיה היועץ המשפטי לוועדה.

(ה) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת הוועדה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

8. חבר הוועדה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום בעד השתתפות בישיבות הוועדה, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.¹⁰

9. החלת דינים חברי הוועדה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי הוועדה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979;¹¹

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹² – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;¹³

(4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁴ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁵ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.¹⁶

10. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר הוועדה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרוב;

"קרוב", של חבר הוועדה – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר הוועדה;

(2) אדם שלחבר הוועדה יש עניין במצבו הכלכלי;

¹⁰ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

¹¹ ס"ח התש"ס, עמ' 86.

¹² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹⁶ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

(3) תאגיד שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר הוועדה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה.

(ג) חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר הוועדה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר האוצר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 2(8) ו-10(10) להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידו הוועדה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

סימן ב': הכרזה על אזור לשיקום והתחדשות

11. (א) בסעיף זה, "בניין" – כהגדרתו בחוק התכנון, למעט מבנה כאמור בפסקאות (1) ו-2(א) לאותה הגדרה.

הכרזה על אזור לשיקום והתחדשות

(ב) נגרם נזק מלחמה לבניין וקבע מהנדס הרשות המקומית כי הבניין נהרס או שיש להורסו בשל אותו נזק (בסעיף זה – בניין הרוס), רשאית הוועדה, בתוך 45 ימים מהמועד שבו נגרם הנזק, להכריז, בצו, על שטח שבו נמצא הבניין ההרוס, לבד או יחד עם בניינים הרוסים אחרים, כעל אזור לשיקום והתחדשות שגבולותיו ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה, והכול אם מצאה כי קיימת הצדקה לקידום או למימוש מיזם התחדשות עירונית כהגדרתו בחוק הרשות להתחדשות עירונית, באותו שטח, בדרך של החלת הוראות חוק זה, כולן או חלקן (בפרק זה – אזור לשיקום והתחדשות).

ד ב ר י ה ס ב ר

האזור לשיקום והתחדשות, שבו יחולו הסדרים מיוחדים, כמוצע בחוק זה.

סימן ב'

סעיף 11 מוצע לקבוע לעניין סעיף זה כי ההגדרה "בניין" תהיה כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, למעט בפסקאות (1) ו-2(א) לאותה הגדרה. כלומר, בניין יהיה מוגדר כך: "כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר".

יתרה מכך, מוצע לקבוע כי בתחום האזור לשיקום והתחדשות שתקבע הוועדה כאמור, רשאית היא לכלול ארבעה סוגי מגרשים: האחד, כאמור לעיל, במגרש שבו נגרם נזק מלחמה לבניין ומהנדס הרשות המקומית קבע כי הבניין נהרס או שיש להורסו בשל אותו נזק; השני, מגרש שבו בניין שנגרם לו נזק מלחמה אבל הוא אינו בניין הרוס, אך הוועדה השתכנעה על בסיס חוות דעת הנדסיות וכלכליות (בהסתמך על חוות דעת מהנדס הרשות המקומית ושמיאי שמינתה לשם כך), כי הבניין ניוק באופן משמעותי באופן המצדיק את הריסתו על פני שיקומו. יובהר כי הכוונה היא שהריסתו ובנייתו מחדש עדיפות על החזרת המצב לקדמותו, למשל על ידי שיפוץ, וזאת כאשר המבנה לא נדרש להריסה כאמור; השלישי, מגרש שבו בניין שאינו אחד מאלה הנזכרים לעיל, ואולם מתקיימים בו המבחן הכמותי והמבחן התכנוני-מהותי: המבחן הכמותי הוא כי סך הבניינים האמורים לא יעלה על רבע מסך המבנים הכלולים באזור, זאת כדי לשמור על כך שעיקר

עוד מוצע לקבוע, כי בתוך 45 ימים ממועד קרות נזק מלחמה לבניין, ולאחר שמהנדס הרשות המקומית קבע כי הבניין נהרס או שיש להורסו בשל אותו נזק, תהיה רשאית הוועדה, שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק המוצע, להכריז בצו על השטח שבו נמצא הבניין ההרוס, לבדו או יחד עם בניינים אחרים כאמור, כעל אזור לשיקום והתחדשות, וזאת אם מצאה כי קיימת הצדקה לקידום או למימוש מיזם התחדשות עירונית באותו שטח. כלומר, הכרזה על אזור לשיקום והתחדשות תתאפשר אם הגיעה הוועדה לכלל מסקנה כי הדרך המתאימה ביותר לשיקום הנזק הוא באמצעות מיזם התחדשות עירונית ולא על ידי החזרת המצב לקדמותו. כמו כן, אותה ועדה תקבע את תחום

(ג) הוועדה תכלול באזור לשיקום והתחדשות שעליו היא מכריזה לפי סעיף קטן (ב) את המגרש או המגרשים שבהם בניין הרוס כאמור באותו סעיף קטן, ורשאית היא לכלול באזור האמור מגרשים נוספים כמפורט להלן:

(1) מגרש שבו בניין שנגרם לו נזק מלחמה ואינו בניין הרוס, והוועדה קבעה, בין השאר בהסתמך על חוות הדעת המפורטות להלן, כי הבניין ניוזק באופן משמעותי וכי שיקום הבניין שלא בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש מחייב עבודות בנייה בהיקף נרחב, באופן המצדיק את הריסתו על פני שיקומו כאמור:

(א) חוות דעת של מהנדס הרשות המקומית בדבר מצבו הפיזי של הבניין, בדבר קיומה של פגיעה ביציבות הבניין או בטיחותו בשל נזק המלחמה ובדבר המשך קיומה של פגיעה ביציבות הבניין או בטיחותו אם ישוקם שלא בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש;

(ב) חוות דעת של שמאי שתמנה הוועדה בדבר העבודות הדרושות לשיקום הבניין שלא בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש, עלותן ומשך הזמן המשוער לביצוען;

(2) מגרש שבו בניין שלא מתקיים לגביו האמור בפסקה (1), מנימוקים מיוחדים שיירשמו ואם מתקיימים כל אלה:

(א) על פי חוות דעתו של מתכנן המחוז יש הכרח לכלול את המגרש באזור לשיקום והתחדשות לשם קידום מיזם התחדשות עירונית באזור;

(ב) מספר הבניינים במגרשים שייכללו לפי פסקה זו באזור לשיקום והתחדשות אינו עולה על 25% מסך כל הבניינים הכלולים באותו אזור;

(3) מגרשים ציבוריים הגובלים במגרשים כאמור בסעיף זה ושיש הצדקה תכנונית לכלול אותם בהתאם לחוות דעת של מתכנן המחוז; לעניין פסקה זו, "מגרש ציבורי" – מגרשים המיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב)(1) לחוק התכנון שבבעלות המדינה או רשות מקומית.

(ד) חוות הדעת שיוגשו לוועדה לפי סעיף קטן (ג) יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון 10 ימים לפחות לפני ההכרזה על האזור לשיקום והתחדשות.

ד ב ר י ה ס ב ר

המגרשים האמורים לעיל וקיימת הצדקה תכנונית לכלול גם אותו באזור לשיקום והתחדשות.

כמו כן, חוות הדעת האמורות לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון לפחות 10 ימים טרם ההכרזה על האזור לשיקום והתחדשות, וזאת כדי לאפשר לכל המעוניין בכך להעביר את הערותיו לוועדה.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי שר האוצר רשאי להאריך בתקופות נוספות את התקופה של 45 הימים שבה רשאית הוועדה להכריז על אזור לשיקום והתחדשות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 45 ימים.

יתרה מכך, מוצע לקבוע כי לגבי נזקי מלחמה שהתרחשו במהלך מלחמת "עם כלביא", בתקופה שמיום י"ז בסיוון התשפ"ה (13 ביוני 2025) ועד יום כ"ח בסיוון התשפ"ה (24 ביוני 2025), מניין התקופה של 45 הימים לקביעת אזור לשיקום והתחדשות יחל ביום תחילתו של החוק המוצע.

האזור יכלול בניינים שנהרסו או ניוזקו משמעותית בשל נזקי המלחמה; המבחן המהותי הוא כי הוועדה התרשמה, על בסיס חוות דעת של מתכנן המחוז, כי קיים הכרח לכלול את המגרש שבו הבניין כאמור באזור לשם שיקום האזור בדרך של התחדשות עירונית. בבואו של מתכנן המחוז לקבוע כי יש הכרח תכנוני לכלול את אותו מגרש באזור לשיקום והתחדשות, רשאי הוא להסתמך, בין השאר, על השיקולים האלה: הצורך בהסדרת גישה ונגישות; צורך בהקצאת שטחים לצורכי ציבור; יצירת מגרשים בעלי שטח מתאים לבנייה אינטנסיבית ומעורבת שימושים; הקמת תשתיות נדרשות לצורך ההתחדשות העירונית באזור; קביעת הסדרי חניה מיטיבים וכיוצא באלה. כלומר, אם צורכי התכנון מאפשרים להגיע לתוצאה דומה של מיזם להתחדשות עירונית ביחס למבנים שנדרש לשקמם, הרי שאין הכרח תכנוני כאמור. כמו כן, יובהר כי מתכנן המחוז הוא כמשמעותו בסעיף 8א לחוק התכנון והבנייה; הרביעי, מגרש בבעלות ציבורית המיועד לצורכי ציבור הגובל באחד

(ה) שר האוצר רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות שלא יעלו יחד על 45 ימים.

(ו) על אף הוראות סעיף קטן (ב), נגרם נזק מלחמה כאמור באותו סעיף קטן בתקופה שמיום י"ז בסיוון התשפ"ה (13 ביוני 2025) עד יום כ"ח בסיוון התשפ"ה (24 ביוני 2025), יחל מניין התקופה שבאותו סעיף קטן ביום תחילתו של חוק זה.

(א) בהכרזה על אזור לשיקים והתחדשות לפי סעיף 11 (בסימן זה – ההכרזה) תכלול הוועדה את כל אלה:

תוכן ההכרזה
על אזור לשיקים
והתחדשות

(1) תחום האזור ובכלל זה מספרי הגוש והחלקה, שם השכונה והרחוב ומספרי הבתים שכלולים באזור;

(2) הצפיפות המזערית באזור, ורשאית היא לקבוע צפיפות שונה לסוגים שונים של תוכניות, ובלבד שהצפיפות שתקבע כאמור לא תפחת מהצפיפות שנקבעה בתוכנית מיתאר ארצית החלה באזור;

(3) תקופת תוקפה של ההכרזה, ובלבד שלא תעלה על שלוש שנים.

(ב) הוועדה רשאית לקבוע בהכרזה, אם מצאה כי הדבר נדרש, תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש בקרקע או אישור תשריט של חלוקת קרקע, באזור לשיקים והתחדשות; תנאים שייקבעו כאמור יעמדו בתוקף לתקופה שלא תעלה על 60 ימים או עד לקביעת תנאים כאמור בידי מוסד התכנון המוסמך לקביעתם לפי הוראות חוק זה או הוראות חוק התכנון, לפי המוקדם.

הכרזה הוועדה על אזור לשיקים והתחדשות, והתקבלה החלטה כמפורט להלן, תבחן הוועדה אם יש לשנות את גבולות האזור לשיקים והתחדשות כפי שהוכרו כאמור, בשל אותה החלטה:

שינוי גבולות
האזור לשיקים
והתחדשות

ד ב ר י ה ס ב ר

לא תהיה רשאית לקבוע בתוכנית צפיפות נמוכה יותר מהצפיפות שקבעה הוועדה.

שלוש, מוצע לקבוע תוקף להכרזת הוועדה על אזור לשיקים והתחדשות כך שתקופת תוקפה של ההחלטה על האזור לא תעלה על שלוש שנים, תוך מתן סמכות להאריך תקופה זו בתקופה או בתקופות נוספות, שלא יעלו יחד על שלוש שנים, בהתאם לסעיף 14 לחוק המוצע.

כמו כן, מאחר שתפקידה של הוועדה הוא לבחון את המגרשים שבהם נכון לקדם תוכנית חדשה בראי התחדשות עירונית ותכנון מיטבי, מוצע לתת לה את הסמכות לקבוע מגבלות על הוצאת היתרי בנייה או אישורים לתשריטי חלוקה בשטח האזור לשיקים והתחדשות שתקבע, וזאת לתקופה שלא תעלה על 60 ימים או עד לקביעת מוסד התכנון המוסמך לכך. זאת בדומה לסעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון. מדובר בפרק זמן קצר שנדרש כדי לקבוע מגבלות על הוצאת היתרי בנייה, לרבות מגבלות שעניינן קביעת תנאים למתן היתרי בנייה והקפאת המצב, וזאת כדי להבטיח שלא יינתנו היתרי בנייה שמיושם עשוי לסכל או להכביד הכבדה של ממש על קידום תוכנית חדשה, וזאת עד לבחינת מוסד התכנון המוסמך לכך כאמור.

סעיף 13 מוצע לקבוע כי בהתקיים אחד משני המקרים שלהלן תיידרש הוועדה לשוב ולבחון את גבולות האזור לשיקים והתחדשות שעליו היא הכריזה.

סעיפים מוצע לקבוע כי במסגרת ההכרזה על אזור לשיקים והתחדשות תכלול הוועדה כמה דברים. האחד, את תחום האזור ובכלל זה מספרי הגוש והחלקה, שם השכונה והרחוב ומספרי הבתים שכלולים באזור, בדומה לסעיף 92 לחוק התכנון והבנייה.

שניים, את הצפיפות המזערית למגורים בתחום האזור לשיקים והתחדשות. קביעה זו יכול שתהיה צפיפות ברוטו או צפיפות נטו, לפי החלטת הוועדה ובהתאם לסוג הצפיפות שלדעתה מתאימה יותר לאזור, ויכול שתקבע גם צפיפות נטו וגם צפיפות ברוטו. ואולם אין בקביעת הוועדה כדי לגרוע מהוראות צפיפות אחרות שנקבעו בתוכנית מיתאר ארצית, ובכלל זה תמ"א 35 או תמ"א 70.

כמו כן מוצע לקבוע כי המונח "צפיפות" שבסעיף ההגדרות יתייחס לצפיפות נטו או צפיפות ברוטו כהגדרתן בתמ"א 35. מונחים אלה הוגדרו בתמ"א 35 כך: צפיפות ברוטו – מספר תושבים לקמ"ר בכל שטח התוכנית (בהתאם לגודל משק בית ממוצע, לפי הלמ"ס). וכן צפיפות נטו – מספר יחידות דיור מוערי לדונם בשטח המיועד למגורים.

מתן סמכויות אלה לוועדה, נדרש בשל הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות כפי שמוצע בהצעת חוק זו, וכדי להבטיח שגם במסגרת תוכנית שתקודם בוועדה המקומית, ינוצל המגרש כראוי, שכן הוועדה המקומית

- (1) החלטה של מוסד תכנון על ביצוע שינויים לפי סעיף 23 שבשלהם ייגרע מגרש שבו נמצא בניין משטח האזור לשיקום והתחדשות;
- (2) החלטה של בעלי דירות בבניין באזור לשיקום והתחדשות לפי סעיף 53(ב) בתוך התקופה האמורה באותו סעיף; ויראו בניין כאמור כבניין לפי סעיף 11(ג2).
14. הוועדה רשאית להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה כאמור בסעיף 12(א3) בתקופות נוספות שלא יעלו יחד על שלוש שנים.
15. הודעה על הכרזה לפי סעיף 11 או על הארכת תקופת תוקפה לפי סעיף 14 תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון; הודעה על הכרזה לפי סעיף זה תכלול את שני אלה:
- (1) תוכן ההכרזה כאמור בסעיף 12;
- (2) הודעה לבעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות לגבי אפשרותם למסור לשמאי הממשלתי, בכתב, בתוך 10 ימים ממועד ההכרזה, נתונים הנוגעים לעריכת שומת מקרקעין לפי סעיף 48(א).
16. אזור לשיקום והתחדשות שהוכרז לפי סעיף 11, יראו אותו גם כמתחם פינוי ובינוי שהוכרז לפי סעיף 14(א1) לחוק הרשות להתחדשות עירונית, וזאת אף לאחר תום תקופת תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 12(א3) בכפוף לאמור בסעיף 14(ו) לאותו חוק.

הארכת תקופת ההכרזה

פרסום באתר האינטרנט

אזור לשיקום והתחדשות – מתחם פינוי ובינוי

פרק ג': תכנון ובנייה באזור לשיקום והתחדשות

סימן א': הוראות לעניין תוכניות באזור לשיקום והתחדשות

ד ב ר י ה ס ב ר

עירונית, התשע"ו–2016 (להלן – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית). זאת, כדי להחיל על שטח כאמור את הדינים החלים על מתחמי התחדשות עירונית בענייני מיסוי, ארנונה ועוד.

חוק העובדה שהכרזה על אזור לשיקום והתחדשות מוגבלת בזמן, כאמור בסעיף 14 לחוק מוצע זה, מוצע להמשיך לראות את האזור האמור כמתחם פינוי ובינוי גם בתום תקופת תוקפה של ההכרזה על אותו אזור וזאת בכפוף לאמור בסעיף 14(ו) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המאפשר למנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בסיבות המתוארות שם, לבטל את ההכרזה.

פרק ג'

סימן א'

כללי כדי לייעל ולקצר את הליכי התכנון, מוצע לקבוע שורה של הוראות, לעניין הסמכויות להגיש תוכנית בתחום אזור לשיקום והתחדשות, לעניין סמכויות מוסדות התכנון לדון בתוכנית כאמור (תוך מתן עדיפות לוועדה המקומית להגיש את התוכנית ולדון בה) והוראות נוספות, ובכלל זה בהיבטי הרישוי שמטרתן לקצר ולייעל את הליכי התכנון והרישוי, והכול כמפורט להלן.

המקרה הראשון הוא כאשר מוסד התכנון שדן בתוכנית לשיקום והתחדשות התרשם כי יש לגרוע מגרש ובו מבנה מגבולות התוכנית, בין על בסיס התנגדות שהוגשה לאותה תוכנית ובין לא.

המקרה השני הוא החלטה של בעלי הדירות לפי סעיף 53(ב) לחוק המוצע, שהתקבלה בתוך 60 ימים ממועד ההכרזה על אזור לשיקום והתחדשות, על שיקום המבנה בדרך של החזרת המצב לקדמותו. במקרה זה, על הוועדה לבחון את גבולות האזור לשיקום והתחדשות כך שיתייחסו למבנה שלגביו התקבלה החלטה בעלי הדירות ככזה שלא נדרש עוד לשקמו, בדומה להסדר המוצע לגבי בניין שלא נפגע משמעותית מנזקי המלחמה, כאמור בסעיף 11(ג2) לחוק המוצע.

סעיף 15 הכרזה לפי פרק זה תפורסם ברשומות בדרך שבה מתקנים תקנות, והודעה על ההכרזה תפורסם באתר האינטרנט של מנהל התכנון.

כמו כן, הודעה על ההכרזה תכלול את תוכן ההכרזה, וכן הודעה לבעלי הדירות שבאזור לשיקום והתחדשות לגבי אפשרותם למסור לשמאי הממשלתי, בכתב, בתוך 10 ימים ממועד ההכרזה, נתונים הנוגעים לעריכת שומת מקרקעין.

סעיף 16 מוצע לקבוע כי אם הכריזה הוועדה על אזור לשיקום והתחדשות יראו באזור זה גם כמתחם פינוי ובינוי לבקשת רשות מקומית שהוכרז לפי סעיף 14(א1) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות

(1) תוכנית מיתאר מקומית או תוכנית מפורטת באזור לשיקום והתחדשות תכלול את כל המגרשים באזור לשיקום והתחדשות שבהם בניינים כאמור בסעיף 11 ותוגש לוועדה המקומית, לוועדה המחוזית או לוועדה למתחמים מועדפים, על ידי רשות מקומית או ועדה מקומית בלבד, כל אחת בתחום מרחבה, ובלבד שהודיעה בכתב למנהל מינהל התכנון ולמנהל הרשות להתחדשות עירונית בתוך 21 ימים ממועד ההכרזה, כי היא מעוניינת להגיש את התוכנית (בפרק זה – תוכנית לשיקום והתחדשות);

(2) לא הודיעה הרשות המקומית או הוועדה המקומית כאמור בסעיף קטן (א), או שהודיעה ולא הוגשה תוכנית בתוך ארבעה חודשים, רשאי משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק או חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, להגיש לוועדה המקומית, לוועדה המחוזית או לוועדה למתחמים מועדפים, תוכנית לשיקום והתחדשות.

18. על אף האמור בסעיפים 61א ו־62ב(ה) לחוק התכנון –

מסמכים שיש
להגיש לוועדה
המקומית עם
הגשת התוכנית

(1) הוגשה תוכנית לוועדה המקומית על ידי רשות מקומית או ועדה מקומית – יוגשו חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית או חוות דעת היועץ המשפטי של הוועדה המקומית, לעניין תוכנית בסמכות ועדה מקומית כאמור בסעיף קטן (ג) לסעיף 61א האמור, וכן הערות מהנדס הוועדה המקומית לאחר בדיקה תכנונית מוקדמת כאמור בסעיף 62ב(ה) לחוק האמור, עם הגשת התוכנית לוועדה המקומית;

(2) הוגשה תוכנית לוועדה המקומית על ידי משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק או חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות – יוגשו לוועדה המקומית המסמכים המפורטים בפסקה (1), בתוך 15 ימים ממועד הגשת התוכנית.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 17 על אף האמור בסעיף 61א לחוק התכנון והבנייה, מוצע לקבוע כי תוכנית באזור לשיקום והתחדשות תוגש רק על ידי גוף ציבורי – רשות מקומית, ועדה מקומית, משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק או חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, זאת בשל הצורך לרכז ולהוביל את התכנון באזור זה בידי הרשויות, על בסיס נקודת מבט ציבורית.

נוסף על כך, מוצע לקבוע, כי תינתן עדיפות להגשת התוכנית בידי ועדה מקומית או רשות מקומית, כל אחת בתחום מרחבה. כך מוצע לקבוע כי משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק או חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, יהיו רשאים להגיש תוכנית לשיקום והתחדשות אם חלפה תקופה של 21 ימים ממועד ההכרזה על המתחם באזור לשיקום והתחדשות, לפי סעיף 11 לחוק המוצע, ולא התקבלה במהלכה הודעה מטעם הרשות המקומית או הוועדה המקומית כאמור כי הן מעוניינות להגיש את התוכנית, וכן אם ניתנה הודעה כאמור רק בחלוף ארבעה חודשים שבהם לא הוגשה התוכנית.

נוסף על כך, מוצע לקבוע שעל תוכנית לשיקום והתחדשות לכלול את כל המגרשים שבהם בניינים שעליהם הכריזה הוועדה לפי סעיף 11 במסגרת האזור לשיקום והתחדשות (כמוצג בסעיף 23 להצעת החוק. גריעה של מגרש כאמור משטח התוכנית לשיקום והתחדשות

עוד מוצע לקבוע כי הודעת הרשות המקומית או הוועדה המקומית כי הן מעוניינות להגיש את התוכנית בתחום האזור, כולו או חלקו, צריכה להימסר בכתב למנהל מינהל התכנון ולמנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בתוך התקופה האמורה. כך תהיה ודאות אם ניתנה הודעה שכזו או שלא – שאז כאמור רשאים הגופים הציבוריים האחרים (משרד ממשלתי וכו') להגיש תוכנית שכזו.

סעיף 18 כדי לייעל את ההליך התכנוני, מוצע לקבוע כי חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית והיועץ המשפטי שלה, בהתאם לסעיף 61א(ג) לחוק התכנון והבנייה, וכן הערות מהנדס הוועדה המקומית לאחר בדיקה תכנונית מוקדמת כאמור בסעיף 62ב(ה) לחוק התכנון והבנייה, יוגשו יחד עם הגשת התוכנית לוועדה המקומית, וזאת אם התוכנית הוגשה על ידי הוועדה המקומית או הרשות המקומית.

עוד מוצע לקבוע כי אם התוכנית לא הוגשה על ידי הוועדה המקומית או הרשות המקומית, אף על פי שהתוכנית בסמכות הוועדה המקומית בשל הוראות סעיף 62א לחוק התכנון והבנייה, יוגשו לוועדה המקומית המסמכים האמורים בתוך 15 ימים ממועד הגשת התוכנית.

19. סמכויות הוועדה המקומית
הוגשה תוכנית לוועדה המקומית על ידי הוועדה המקומית או על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 16(1), יהיו לה, לגבי אותה תוכנית, כל הסמכויות הנתונות בחוק התכנון לוועדה מקומית ולוועדה מחוזית, בכפוף להוראות אלה:

(1) הצפיפות שתקבע בתוכנית לא תפחת מהצפיפות שקבעה הוועדה לפי סעיף 12(א)(2);

(2) לא מתקיים לגבי התוכנית אחד או יותר מהמפורטים בסעיף 62א(ו) לחוק התכנון;

(3) נקבעו בתוכנית שימושים לצורכי ציבור במגרש שאינו מיועד רק לצורכי ציבור – השטח הכולל המותר לבנייה לשם השימושים האמורים לא יעלה על 10% מסך השטח הכולל המותר לבנייה במגרש, מעל פני הקרקע; בפסקה זו, "צורכי ציבור" – גן ילדים לרבות מעון יום לגיל הרך, בית תפילה, מרפאה ומרכז קהילתי שכונתי, וכן שימושים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות ומוסדות קהילתיים, כפי שיקבע, בצו, שר הפנים; בצו כאמור רשאי שר הפנים לקבוע שימושים שונים למגרש אחד או לכמה מגרשים.

20. הגשת תוכנית הוועדה מחוזית
הוגשה לוועדה המחוזית תוכנית לשיקום והתחדשות, תדון ותחליט בה ועדת המשנה להתחדשות עירונית שהוקמה לפי סעיף 11א4 לחוק התכנון, ויחולו לעניין זה הוראות אלה:

(1) הוראות סעיפים 61א(ב) ו-62(ד) לחוק התכנון – לא יחולו;

(2) הוגשה התוכנית שלא על ידי הוועדה המקומית, תצורף המלצת הוועדה המקומית; לא נתנה הוועדה המקומית את המלצתה בתוך 30 ימים מהמועד שפנה אליה מגיש התוכנית, תוגש התוכנית בלא המלצתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין זה. יוער בזה כי הוראה דומה, בעניין זה, נמצאת בסעיף 70ב(3) לחוק התכנון והבנייה, כדי להגביל את היקפם של שטחי בנייה לצורכי ציבור במגרשים סחירים, בתוכניות בסמכות הוועדה המקומית (קומות ציבוריות), והיא נדרשת גם בענייננו, מאותם טעמים שעמדו בבסיסה של הוראת החוק הנזכרת. למען הסר ספק מובהר שצורכי ציבור, ובכלל זה אלה ששר הפנים רשאי לקבוע, בצו, יכולים להיות רק מהשימושים המנויים בסעיף, ואינם כוללים משרדים שמשמשים את הרשות המקומית לאותם צורכי הציבור, וזאת בין שמדובר במשרדים של הרשות המקומית לצורך עובדי הרשות המקומית העוסקים בתחום החינוך או בתחום צורך ציבורי אחר, ובין שמדובר במשרדים הראשיים של הרשות המקומית. יודגש כי הוראה זו לא תקפה לגבי מגרשים המיועדים רק לצורכי ציבור.

סעיף 20 בהמשך למוצע בהצעת חוק זו, שניתן להגיש תוכנית לשיקום והתחדשות, בין השאר, לוועדה מחוזית, מוצע לקבוע כי במקרה שבו הוגשה תוכנית כאמור לוועדה המחוזית היא תידון בוועדת המשנה להתחדשות עירונית של הוועדה המחוזית אשר הוקמה לפי סעיף 11א4 לחוק התכנון והבנייה. זאת כדי לייעל את הליכי התכנון לגבי התוכנית כאמור.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי אם התוכנית הוגשה שלא על ידי הוועדה המקומית, המלצת הוועדה המקומית תוגש לוועדה המחוזית יחד עם מסמכי התוכנית. ואולם אם הוועדה המקומית לא נתנה המלצתה בתוך 30 ימים כאמור, יהיה ניתן להגיש את התוכנית בלא המלצתה.

סעיף 19 בסעיף זה מוצע להרחיב את סמכותה של ועדה מקומית לגבי תוכנית לשיקום והתחדשות שהוגשה לה, כך שיהיו לה גם כל הסמכויות הנתונות בחוק התכנון לוועדה מחוזית. זאת בשל היתרון המובנה באישורן של תוכניות כאמור בוועדה המקומית, בין השאר, בשל היכרותן עם תנאי השטח וצורכי התושבים, ובשל האפשרות לקדם תוכנית כאמור במסלול של תוכנית לרישוי מהיר.

עם זאת, סמכותה של הוועדה המקומית תהיה בכפוף לתנאים אלה:

(א) התוכנית לשיקום והתחדשות הוגשה לוועדה המקומית על ידי הוועדה המקומית או הרשות המקומית. זאת, מאחר שאם הרשות המקומית או הוועדה המקומית לא מעוניינות להגיש את התוכנית לוועדה המקומית, אין הצדקה להענקת הסמכות האמורה;

(ב) הצפיפות, כהגדרתה בהצעת חוק זו, שתקבע בתוכנית על ידי הוועדה המקומית, לא תפחת מהצפיפות שקבעה הוועדה לפי סעיף 12(א)(2) לחוק המוצע. זאת כדי להבטיח ניצול יעיל של הקרקע;

(ג) לא מתקיים לגבי התוכנית, אחד או יותר מהמפורטים בסעיף 62א(ו) לחוק התכנון והבנייה, שעוסקים בשטחים ביטחוניים;

(ד) היקף השטחים הציבוריים, במגרש שאינו מיועד רק לצורכי ציבור, לא יעלה על 10% מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, ומוצע גם להגדיר את רשימת צורכי הציבור

סמכויות הוועדה למתחמים מועדפים 21. (א) יראו באזור לשיקום והתחדשות, כמתחם מועדף שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) לחוק מתחמים מועדפים, ואולם הוראות סעיף 3(ז) לחוק האמור לא יחולו על מתחם זה.

(ב) לענין קידום תוכנית לשיקום והתחדשות בוועדה לקידום מתחמים מועדפים, יחולו הוראות אלה:

(1) יקראו את סעיף 4(א) לחוק מתחמים מועדפים כך שאחרי פסקה (4) יבוא:

“(5) לענין תוכנית לשיקום והתחדשות – 200 יחידות דיור לפחות.”;

(2) הוראות סעיף 9(א) עד (ב1) לחוק מתחמים מועדפים – לא יחולו;

(3) הוגשה התוכנית שלא על ידי הוועדה המקומית, תצורף המלצת הוועדה המקומית; לא נתנה הוועדה המקומית את המלצתה בתוך 30 ימים מהמועד שפנה אליה מגיש התוכנית, תוגש התוכנית בלא המלצתה.

הוראות מיוחדות לענין תוכנית לשיקום והתחדשות 22. (א) תוכנית לשיקום והתחדשות תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתר בנייה מכוחה, בלא צורך באישורה של תוכנית נוספת או באישור של גוף שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר.

דברי הסבר

במתחם מועדף שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3), תכלול לפחות 400 יחידות דיור שניתן להוציא בעבורן היתר בנייה בלא צורך בתוכנית נוספת. לפיכך בסעיף קטן (ב1) (לסעיף מוצע זה, מוצע לקבוע כי לענין תוכנית באזור לשיקום והתחדשות, הדרישה תופחת ל-200 יחידות דיור לפחות. זאת משום שהיקף של 200 יחידות דיור שומר על העיקרון שראוי שלותמ"ל יגיעו תוכניות שמביאות להיקף דירות משמעותי ובמקביל הוא מבטא את האיזון הנדרש, בהתחשב בכך שמדובר באזור לשיקום והתחדשות שבו לא בהכרח יהיה ניתן לתכנן 400 יחידות דיור לפחות.

יתרה מכך, מאחר שהוצע לקבוע שהאפשרות להגיש תוכנית לשיקום והתחדשות לותמ"ל תינתן רק לגופים המנויים בו, וכי רק אם הרשות המקומית או הוועדה המקומית (כל אחת בתחום מרחבה) לא הודיעה שהיא מעוניינת להגיש את התוכנית (או הודיעה ולא הגישה בפרק הזמן שנקבע), מוצע לקבוע כי הוראות סעיפים 9(א) עד (ב1) לחוק לקידום מתחמים מועדפים (שעוסק בזכות הגורמים שרשאים להגיש תוכנית, וקובע שנדרש אישור הרשות המקומית כתנאי להגשת תוכנית לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) לחוק לקידום מתחמים מועדפים) לא יחולו באזור לשיקום והתחדשות.

לצד האמור, ובדומה לסעיף 2(2) לחוק המוצע לענין הגשה לוועדה המחוזית, מוצע לקבוע כי אם התוכנית הוגשה שלא על ידי הוועדה המקומית, המלצת הוועדה המקומית תוגש לותמ"ל יחד עם מסמכי התוכנית, אם ניתנה בתוך 30 ימים מהמועד שמגיש התוכנית פנה אל הוועדה המקומית. כמו כן, אם הוועדה המקומית לא נתנה המלצת בתוך 30 ימים כאמור, יהיה ניתן להגיש את התוכנית בלא המלצתה.

סעיף 22 כדי לייעל את הליכי התכנון ולצורך יצירת ראות תכנונית, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לענין תוכנית באזור לשיקום והתחדשות.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע שהוראות סעיפים 61(ב) ו-62 לחוק התכנון והבנייה, לא יחולו. יצוין כי בסעיפים אלה נקבע, בין השאר, כי תוכנית בסמכות הוועדה המחוזית תוגש על ידי הגורמים המנויים בסעיף 61(ב) לוועדה המקומית ועתק ממנה יועבר לוועדה המחוזית, והמלצת הוועדה המקומית תוגש לוועדה המחוזית בתוך 60 ימים תוך מתן אפשרות למגיש התוכנית להשיג על המלצת הוועדה המקומית.

סעיף 21 סעיף זה עוסק בסמכויות הוועדה למתחמים מועדפים (להלן – הותמ"ל), לאשר תוכנית באזור לשיקום והתחדשות, וזאת מאחר שמוצע (בסעיף 17 לעיל) כי ניתן להגיש תוכנית לשיקום והתחדשות, בין השאר, לותמ"ל.

מוצע לקבוע כי יראו באזור לשיקום והתחדשות כמתחם מועדף שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – חוק לקידום מתחמים מועדפים). עם זאת, מוצע לקבוע כי סעיף 3(ז) לחוק האמור לא יחול על אזור לשיקום והתחדשות, כך שלא יהיה ניתן לאשר תוכנית שחורגת מהאזור לשיקום והתחדשות כפי שנקבע על ידי הוועדה לפי סעיף 11 להצעת חוק זו (וראו גם להלן בסעיף 23 המוצע). זאת לאור ההסדרים הייחודיים כפי שנקבעו בהצעת חוק זו לגבי אזור לשיקום והתחדשות. יצוין כי סעיף 3(ז) לחוק לקידום מתחמים מועדפים מסמיך את הותמ"ל להתאים את גבולותיו המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שאין בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם, וכן להוסיף למתחם שטחים לצרכים מסוימים הנדרשים לשמש בעיקר את יחידות הדיור במתחם, וזאת לצורך יישום מיטבי של התוכנית.

כאמור לעיל, מוצע כי יראו אזור לשיקום והתחדשות כמתחם מועדף שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) לחוק לקידום מתחמים מועדפים. בסעיף 4 לחוק האמור, נקבע כי תוכנית

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד התכנון לקבוע בתוכנית לשיקום והתחדשות כי תנאי למתן היתר מכוחה יהיה אישור איחוד וחלוקה; תנאי כאמור יכול שייקבע לגבי מתחם הכולל את כל שטח התוכנית או חלקו ובלבד שקבע מוסד התכנון בתוכנית את המתחם לאיחוד וחלוקה; בפרק זה, "מתחם לאיחוד וחלוקה" – שטח הכלול בתוכנית לשיקום והתחדשות, שנקבע לגביו שלא ניתן להוציא היתר מכוחו בלא איחוד וחלוקה.

23. מוסד התכנון רשאי לבצע שינויים בגבולות התוכנית לשיקום והתחדשות ובכלל זה בשל קבלת התנגדות שהוגשה, ובלבד שכל שטחה יהיה בתחום האזור לשיקום והתחדשות, ואולם שינוי גבולות התוכנית בדרך של גריעת מגרש שבו בניין, יהיה כפוף להחלטת הוועדה לקביעת אזורים לשינוי גבולות האזור כאמור בסעיף 13.

24. אושרה תוכנית לשיקום והתחדשות, לא תוגש ולא תאושר בתקופה של עשר שנים מיום האישור תוכנית אחרת בשטח שבו חלה התוכנית לעניין שטחי הבנייה ומספר יחידות הדיוור; בסעיף קטן זה, "תוכנית" – למעט תוכנית נושאת בהגדרתה בסעיף 62א(ח)(1) לחוק התכנון.

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור בלא אישור של הוועדה לשיקום והתחדשות. כך למשל, גריעה של מגרש שאין בו בניין שהוועדה לשיקום והתחדשות קבעה שעליו להיכלל באזור לשיקום והתחדשות, היא בסמכות מוסד התכנון במסגרת שיקוליו התכנוניים, בלא צורך באישור הוועדה האמורה.

סעיף זה נועד לאזן בין הצורך לאפשר הליך תכנוני מיטבי המאפשר למוסד התכנון שאליו הוגשה התוכנית גמישות לשם ביצוע התאמות ודיוקים בשל שיקולים תכנוניים, לבין העובדה שמדובר בתוכנית לשיקום והתחדשות שנועדה לטפל באופן רוחבי באזור שיקום והתחדשות, בהתאם לתחום האזור לשיקום והתחדשות שהוכרז על ידי הוועדה לפי סעיף 11 לחוק המוצע.

סעיף 24 מוצע לקבוע כי אם אושרה תוכנית לשיקום והתחדשות, לא תוגש ולא תאושר בתקופה של עשר שנים מיום אישור התוכנית כאמור תוכנית אחרת החלה על שטח התוכנית ואשר משנה את הוראותיה לעניין שטחי הבנייה ומספר יחידות דיוור.

עם זאת, מוצע לקבוע כי הוראה זו לא תחול על תוכנית נושאת בהגדרתה בסעיף 62א(ח)(1) לחוק התכנון והבנייה. תוכנית נושאת מוגדרת בסעיף האמור כך: "תכנית נושאת" – תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי, או על כל שטח הרשות המקומית או היישוב או על חלק משמעותי מהם, והמאפשרת להוסיף, בלי צורך באישורה של תכנית נוספת, שטח כולל מותר לבנייה או להוסיף שימוש על השימושים המותרים בתכנית, והכול בלי שהיא קובעת את מיקומם בתשריט התכנית".

סימן ב'

כללי כדי לייעל ולקצר את הליך התכנון, מוצע בסימן זה לקבוע מנגנון חדש אשר יאפשר אישור של איחוד וחלוקה בהסכמה בשלב הרישוי, אם לא נקבעו

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי תוכנית באזור לשיקום והתחדשות תכלול את כל ההוראות הנדרשות לשם מתן היתר בנייה מכוחה, בלא צורך באישור תוכנית נוספת או באישור של גוף שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר. הוראה זו, נועדה להבטיח כי כלל ההיבטים הנדרשים, ובכלל זה ההוראות המנויות בסעיף 145(ז) לחוק התכנון והבנייה, הוראות בניין, ועוד, יקבלו מענה בתוכנית, ולא יידרשו הליכים נוספים כתנאי להוצאת היתרי בנייה מכוח התוכנית.

על אף האמור, מוצע לקבוע כי יהיה ניתן לקבוע בתוכנית לשיקום והתחדשות אישור איחוד וחלוקה כתנאי הוצאת היתר מכוחה, ובלבד שמוסד התכנון קבע בתוכנית מתחם לאיחוד וחלוקה. יובהר כי אם נקבע מתחם כאמור, פעולת האיחוד והחלוקה תוכל להתבצע בהתאם להוראות סימן ב' המוצע להלן.

סעיף 23 כאמור בסעיף 17 לעיל, הוצע לקבוע שעל תוכנית לשיקום והתחדשות לכלול את כל המגרשים שבהם בניינים באזור לשיקום והתחדשות כפי שהוכרז בסעיף 11 לחוק המוצע.

בהמשך לכך, מובהר בסעיף 23 לחוק המוצע כי גריעה של מגרש שבו בניין כאמור, משטח התכנית, תהיה רק באישור הוועדה לשיקום והתחדשות שהכריזה על האזור לפי סעיף 11 לחוק המוצע.

עם זאת מובהר בסעיף 23 לחוק המוצע שמוסד התכנון רשאי לבצע שינויים בגבולות התוכנית לשיקום והתחדשות, ובכלל זה בשל קבלת התנגדות שהוגשה, ובלבד שכל שטחה יהיה בתחום האזור לשיקום והתחדשות. כלומר אין בסמכות מוסד התכנון להרחיב את גבולות התוכנית מעבר לתחום האזור לשיקום והתחדשות (וזאת אף בהתאם למוצע לעיל בסעיף 21א) לחוק המוצע אשר קובע שסעיף 3(ז) לחוק לקידום מתחמים מועדפים לא יחול.

עם זאת, בסמכות מוסד התכנון לבצע שינויים בדרך של גריעת מגרש שאין עליו בניין שנכלל בהכרזה

סימן ב': חלוקה חדשה בהסכמה באזור לשיקום והתחדשות

25. על אף האמור בסימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון, איחוד מגרשים או חלוקת מגרשים בין בעליהם כאמור בסעיף 121 לחוק התכנון (בסימן זה – חלוקה חדשה), יאושרו בדרך המפורטת בסימן זה בלבד, אם מתקיימים כל אלה:
- (1) החלוקה החדשה חלה במתחם לאיחוד וחלוקה;
 - (2) כל בעלי הקרקע במתחם לאיחוד וחלוקה נתנו את הסכמתם לחלוקה החדשה;
 - (3) אין בחלוקה החדשה סטייה מהוראות התוכניות החלות בשטח.
26. בקשה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה
- מגיש התוכנית, בעל קרקע שחלה עליה התוכנית או מי שקיבל את הסכמתו של בעל קרקע כאמור, רשאי להגיש לרשות הרישוי בקשה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה (בסעיף זה – בקשה), בצירוף כל אלה:
- (1) טבלת הקצאה, לפי חוק התכנון, שתכלול, בין השאר, את פרטי החלקות והמגרשים, לפי העניין, הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה, שטחם וייעודם ושמות בעליהם, כשהיא חתומה בידי כל בעלי הקרקע בשטח המתחם;
 - (2) תצהיר של מגיש הבקשה המאשר כי כל בעלי הקרקע הסכימו לפרטים הכלולים בטבלת ההקצאה;
 - (3) תוכנית לצורכי רישום לכל מתחם האיחוד והחלוקה, התואמת את החלוקה החדשה בהסכמה, את התוכנית לשיקום והתחדשות ואת החלוקה למגרשים שנקבעה בה, כשהיא חתומה בידי כל בעלי הקרקע בשטח המתחם.

ד ב ר י ה ס ב ר

- בתוכנית. זאת בהתאם להוראה המוצעת ולפיה מוסד תכנון רשאי לקבוע בתוכנית לשיקום והתחדשות אישור איחוד וחלוקה כתנאי להוצאת היתר מכוחה. זאת, במקום קביעת הוראות איחוד וחלוקה ואישור טבלת הקצאה ואיוון בשלב התכנון. מאחר שככלל, איחוד וחלוקה במסגרת תוכנית נעשים שלא בהסכמה, עובדה הגורמת להתנגדויות ולהתמשכות הליך התכנון. לעומת זאת, בשלב מתן היתר הבנייה קיימת ככלל הסכמה מלאה בין בעלי הזכויות, וניתן לאשר טבלאות הקצאה בהסכמה בהליך פשוט ומהיר שאינו כולל התנגדויות.
- סעיף 25 מוצע לקבוע כי על אף האמור בסימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה, איחוד מגרשים או חלוקת מגרשים בין בעליהם כאמור בסעיף 121 לחוק התכנון והבנייה (להלן – חלוקה חדשה) תאושר, אם הנושא הושאר במסגרת התוכנית לשלב הרישוי כאמור בסעיף 22(ב) לחוק המוצע, בדרך המוצעת בסימן ב' המוצע, אם מתקיימים כל אלה:
- (1) החלוקה החדשה חלה במתחם לאיחוד וחלוקה, כפי שנקבע בתוכנית לשיקום והתחדשות. כלומר, התוכנית כאמור לא כללה הוראות לעניין איחוד וחלוקת מגרשים, אלא קבעה כי תנאי למתן היתר מכוחה יהיה חלוקה חדשה כאמור וכן היא קבעה את המתחם לאיחוד וחלוקה כאמור בסעיף 22(ב) שהוצע לעיל;
- (2) כל בעלי הקרקע בשטח המתחם נתנו את הסכמתם לחלוקה החדשה;
- (3) אין בחלוקה החדשה סטייה מהוראות התוכנית.
- סעיף 26 מוצע לקבוע את הרשאים להגיש לרשות הרישוי את הבקשה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה, וכן את המסמכים שיש לצרף לבקשה זו.
- בהתאם לכך, מוצע לקבוע שיש לצרף טבלת הקצאה לפי חוק התכנון, חתומה בידי כל בעלי הקרקע בשטח המתחם, כלומר לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות התכנון והבנייה (תוכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט–2009, שהרי כאמור בסעיף 25(2) לחוק המוצע, אחד התנאים הוא שכל בעלי הקרקע במתחם נתנו את הסכמתם. כמו כן, מוצע לקבוע כי יש לצרף תצהיר של מגיש הבקשה כי כל בעלי הקרקע כאמור הסכימו לפרטים הכלולים בטבלת ההקצאה האמורה. עוד מוצע לקבוע כי יש לצרף תוכנית מוסכמת לצורכי רישום לכל מתחם האיחוד והחלוקה, התואמת את החלוקה החדשה בהסכמה ואת התוכנית והחלוקה למגרשים שנקבעה בה, חתומה בידי כל בעלי הקרקע בשטח המתחם.

27. הוגשה לרשות הרישוי בקשה כאמור בסעיף 26, וראתה רשות הרישוי כי מתקיימים לגביה כל התנאים שנקבעו בסעיף האמור, תשלח בדואר רשום, על חשבון מגיש הבקשה, הודעות לכל בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה; לא אותרו בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה, כולם או חלקם, תפרסם רשות הרישוי, על חשבון מגיש הבקשה, הודעה בעיתון בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק התכנון, שיפורטו בה שמות כל הבעלים שלא אותרו.
28. הטוען שלא מתקיימים התנאים שנקבעו בסימן זה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה, רשאי להגיש לרשות הרישוי התנגדות בכתב בליווי תצהיר, בתוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה לפי סעיף 27, ואם לא קיבל הודעה כאמור, בתוך 15 ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון לפי אותו סעיף.
29. (א) חלפה התקופה כאמור בסעיף 28, רשות הרישוי תאשר את שני אלה:
- (1) את החלוקה החדשה בהסכמה, אלא אם כן מצאה שלא מתקיימים לגביה התנאים המפורטים בסימן זה;
- (2) את התוכנית לצורכי רישום כאמור בסעיף 26(3), אלא אם כן מצאה שהתוכנית אינה תואמת לתוכנית לשיקום והתחדשות.
- (ב) רשות הרישוי רשאית להתנות את אישור הבקשה כאמור בסעיף קטן (א), בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון, בשל אישור הבקשה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 197א לחוק התכנון, בשינויים המחויבים.
- (ג) יראו חלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סעיף זה, כתוכנית הכוללת הוראות איחוד וחלוקה שאושרה על ידי הוועדה המקומית.
30. תחילתה של חלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סעיף 29, ביום אישורה על ידי רשות הרישוי.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 27 מוצע להסדיר את אופן שליחת ההודעות לכל בעלי הקרקע שבמתחם האיחוד והחלוקה, על ידי רשות הרישוי שאליה הוגשה הבקשה כאמור בסעיף 26 לחוק המוצע, לאחר שראתה כי מתקיימים לגביה כל התנאים שנקבעו בסעיף 25 המוצע. כמו כן מוצע לקבוע כי במקרה שלא אותרו הבעלים כאמור, תפרסם רשות הרישוי הודעה בעיתון בהתאם לסעיף 1א לחוק התכנון, והכול על חשבון מגיש הבקשה.
- סעיף 28 מוצע לקבוע את תקופת הזמן והאופן שבהם רשאי הטוען לכך שלא מתקיימים התנאים לאישור חלוקה חדשה בהסכמה, להגיש לרשות הרישוי התנגדות לחלוקה החדשה כאמור.
- אף על פי שההליך מותנה בהסכמת כלל בעלי הזכויות, הפרסום ומתן האפשרות להתנגד כאמור נועדו לאפשר העלאת טענה של בעל זכות שלפיה התנאים שנקבעו בסימן זה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה לא התקיימו, ובכלל זה, כי הסכמתו לחלוקה לא ניתנה או זויפה.
- סעיף 29 מוצע לקבוע כי בחלוף המועד שנקבע בסעיף 28 לחוק המוצע להגשת התנגדויות, רשאית רשות הרישוי לאשר את החלוקה החדשה בהסכמה ואת
- התוכנית לצורכי רישום אם היא תואמת את התוכנית לשיקום והתחדשות. עם זאת, יובהר כי רשות הרישוי מוסמכת אף שלא לאשר את החלוקה החדשה אם מצאה כי לא מתקיימים התנאים לחלוקה חדשה בהסכמה, ובכלל זה בשל התנגדות שהוגשה לפי סעיף 28 לחוק המוצע.
- נוסף על כך, מוצע להסמיך את רשות הרישוי להתנות את אישור הבקשה לחלוקה חדשה, בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בשל אישור הבקשה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 197א לחוק התכנון והבנייה, בשינויים המחויבים.
- כמו כן, מאחר שההסדר הקיים טרם התיקון המוצע הוא שאיחוד וחלוקה נעשים בתוכנית על ידי מוסד התכנון, מוצע לקבוע כי דין חלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סעיף זה על ידי רשות הרישוי, הוא כדין תוכנית הכוללת הוראות איחוד וחלוקה שאושרה על ידי הוועדה המקומית.
- סעיף 30 מוצע לקבוע כי תחילתה של חלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סעיף 29 לחוק המוצע, תחול ביום אישורה על ידי רשות הרישוי.

31. (א) אישרה רשות רישוי חלוקה חדשה בהסכמה ותוכנית לצורכי רישום כאמור בסעיף 29, יחולו הוראות אלה:

(1) רשות הרישוי תגיש את התוכנית לצורכי רישום למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות¹⁷ (בסימן זה – המנהל); המנהל יאשר את התוכנית לצורכי רישום ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות ולחוק המקרקעין, בתוך חודשיים מהיום שהועברה לו, אם מצא כי היא ראויה לרישום כאמור;

(2) אישר המנהל את התוכנית לצורכי רישום ככשרה לרישום לפי פסקה (1), יעביר יושב ראש הוועדה המקומית ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התוכנית לצורכי רישום כאמור את העתק מסמכי התוכנית לשיקום והתחדשות, כשהוא חתום על ידיו, ואת החלוקה החדשה בהסכמה שאושרה לפי סימן זה, ורשם המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתוכנית לצורכי רישום, בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו כל המסמכים האמורים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות ותנאים שלפיהם מי שהגיש בקשה לפי סימן זה, יהיה רשאי להגיש למנהל את התוכנית לצורכי רישום שאושרה לפי סעיף 29, ולאחר שיאשרה המנהל, יהיה רשאי להגיש ללשכת רישום המקרקעין את התוכנית לצורכי רישום ואת העתק תוכנית השיקום על תשריטה; על ההגשות לפי סעיף קטן זה יחולו המועדים המפורטים בסעיף קטן (א) לענין אישור המנהל ולענין רישום החלוקה.

(ג) אי-שמירת המועדים האמורים בסעיף זה, לא תפגע בתוקפה של החלוקה החדשה בהסכמה ובזכויות שנרכשו מכוח סעיף 30.

(ד) יראו תוכנית לצורכי רישום שאושרה לפי סימן זה, כתוכנית לצורכי רישום שאושרה לפי סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון.

32. הוראות סעיפים 126 ו-127(ד) לחוק התכנון יחולו גם על בקשה לחלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סימן זה, ואולם הסיפה לסעיפים 126(ב) ו-127(ד) לחוק התכנון, החל מהמילים "אולם מותר" – לא תיקרא.

השפעת חלוקה
חדשה על
שעבודים או
זכויות

ד ב ר י ה ס ב ר

עם זאת, מוצע לקבוע כי אי-שמירת המועדים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לסעיף מוצע זה, לא תפגע בתוקפה של החלוקה החדשה בהסכמה ובזכויות שנרכשו עם כניסתה לתוקף.

נוסף על כך, מוצע לקבוע שיראו בתוכנית לצורכי רישום בהסכמה, שאושרה לפי סימן ב' לחוק המוצע, כתוכנית לצורכי רישום שאושרה לפי סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבנייה.

סעיף 32 מוצע לקבוע כי הוראות סעיפים 126 ו-127(ד) לחוק התכנון והבנייה יחולו גם על בקשה לחלוקה חדשה בהסכמה שאושרה לפי סימן מוצע זה, ואולם מוצע לקבוע שהסיפה לסעיף 126(ב) ולסעיף 127(ד) לחוק התכנון והבנייה, החל במילים "אולם מותר" – לא תיקרא.

סעיף 31 מוצע לקבוע את ההסדרים הנוגעים לרישום חלוקה חדשה בהסכמה. הסדרים אלה כוללים את הגשת התוכנית לצורכי רישום על ידי רשות הרישוי לאישור מנהל כהגדרתו בפקודת המדידות, ואם המנהל אישר את התוכנית ככשרה לרישום – את הגשתה על ידי יושב ראש הוועדה המקומית בצירוף המסמכים הנדרשים, לרשם המקרקעין, כדי שירשום את החלוקה בהתאם לתוכנית לצורכי רישום. עוד מוצע לקבוע את המועדים הנוגעים לפעולות האמורות.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את שר הפנים לקבוע הוראות ותנאים, כך שמי שהגיש את הבקשה לאישור חלוקה חדשה בהסכמה (כאמור בסעיף 26 לחוק המוצע) יהיה רשאי להגיש את התוכנית לצורכי רישום למנהל לפי פקודת המדידות, ואם אושרה על ידי המנהל, יהיה רשאי להגיש אותה בצירוף המסמכים הנדרשים לרשם המקרקעין, והכול בהתאם למועדים המפורטים בסעיף מוצע זה.

¹⁷ חוקי א"י, כרך ב', (ע) 1368, (א) 1393.

על אף האמור בסימן זה, שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות, כי לא תידרש בשלב הגשת הבקשה לאישור חלוקה חדשה הסכמת כל בעלי הקרקע בשטח המתחם לאיחוד וחלוקה, ובלבד שתתקבל הסכמה כאמור טרם מתן ההיתר או טרם רישום החלוקה, לפי המוקדם שבהם; בתקנות כאמור, רשאי שר הפנים לקבוע הוראות, תנאים, סדרי דיון והליכים לגבי הגשת בקשה כאמור, ובכלל זה בנושאים האלה:

(1) שיעור הסכמת בעלי הקרקע הנדרש בשלב הגשת הבקשה;

(2) תקופת תוקפה של החלטת רשות רישוי לאשר חלוקה חדשה, אם לא הושגה לגביה הסכמת כל בעלי הקרקע בשטח המתחם;

(3) ההליכים הנדרשים לאישור המנהל ורשות הרישוי של תוכנית לצורכי רישום לפי חלוקה חדשה שטרם הושגה לגביה הסכמת כל בעלי הקרקע בשטח המתחם;

(4) אופן אישור רשות הרישוי כי התקבלה הסכמת כל הבעלים הנוגעים בדבר לחלוקה החדשה טרם מתן ההיתר, ולעניין תחילת תוקפה של החלוקה החדשה שאושרה לפי סעיף זה, ודרכי הפרסום על כך.

שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין הגשת בקשה לחלוקה חדשה לפי סימן זה, ביחד עם בקשה להיתר, ובכלל זה תנאים וסייגים להגשה כאמור, ובלבד שיקבע בתקנות כאמור כי טרם מתן ההיתר, תאושר החלוקה החדשה.

סימן ג': הליכי רישוי באזור לשיקום והתחדשות

(א) על תוכנית לשיקום והתחדשות שהוגשה לוועדה המקומית, יחולו ההוראות לעניין תוכנית לרישוי מהיר לפי סעיף 145א לחוק התכנון (בסימן זה – תוכנית לרישוי מהיר), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל מהמילים "על אף האמור, שר הפנים" – לא תיקרא;

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "מגרש אחד או שני" יקראו "עד חמישה";

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, יובהר כי אותן הוראות כאמור יכולות להיות גם לגבי בקשות שהוגשו בלא הסכמת כל בעלי הקרקע לפי סעיף 26 לחוק המוצע.

סימן ג'

סעיף 35 מוצע לקבוע כי ההוראות שנקבעו בסעיף 145א לחוק התכנון והבנייה, לעניין תוכנית לרישוי מהיר, יחולו גם על תוכנית באזור לשיקום והתחדשות, אם היא עומדת בתנאים האמורים בסעיף האמור ובשינויים המוצעים בסעיף מוצע זה.

בהתאם לכך מוצע לקבוע, בין השאר, כי לא תיקרא הסיפה של סעיף 145א(ג) לחוק התכנון והבנייה. באופן זה לא תחול סמכותו של שר הפנים לקבוע מקרים ותנאים שבהתקיימותם תרון רשות הרישוי המקומית בבקשה להיתר, וזאת כדי שהדיונים בבקשה להיתר ייערכו על ידי הוועדה המקומית במסגרת הדיון בתוכנית, בלא שתהיה אפשרות לעכב את הדיון בהיתר עד לרשות הרישוי, כך שדברים יקודמו בצורה המהירה ביותר האפשרית.

עוד מוצע לקרוא את סעיף 145א(ד) לחוק התכנון והבנייה באופן כזה שתוכנית לשיקום והתחדשות תוכל להיות תוכנית לרישוי מהיר, אף אם היא כוללת עד חמישה מגרשים רצופים.

סעיפים מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף 26 לחוק 33 ו-34 המוצע, הקובע, בין השאר, שכבר בעת הגשת הבקשה יש להגיש טבלת הקצאה חתומה על ידי כל בעלי הקרקע בשטח המתחם, שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות כי בשלב הגשת הבקשה לאישור חלוקה חדשה לא תידרש הסכמת כל בעלי הקרקע בשטח המתחם לאיחוד וחלוקה, אלא בשלב מאוחר יותר, ובלבד שתתקבל הסכמה כאמור טרם מתן ההיתר או טרם רישום החלוקה, לפי המוקדם.

כמו כן, מוצע לקבוע כי בתקנות כאמור, רשאי שר הפנים לקבוע הוראות, תנאים, סדרי דיון והליכים לגבי הגשת בקשה כאמור.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין הגשת בקשה לחלוקה חדשה יחד עם בקשה להיתר, ובלבד שהתקנות יכללו הוראה שטרם מתן ההיתר תאושר החלוקה החדשה. תקנות כאמור נדרשות, בין השאר, לצורך קביעת הגורמים הרשאים להגיש את הבקשה להיתר במצב שבו טרם אושרה חלוקה חדשה, וכן לצורך התאמתו של ההליך לחלוקה חדשה בהסכמה עם הליך הרישוי.

(3) סעיף קטן (ח) – לא ייקרא.

(ב) שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות, הוראות לעניין תוכנית לשיקום והתחדשות שהוגשה לוועדה המחוזית או לוועדה לקידום מתחמים מועדפים, ושתקודם כתוכנית לרישוי מהיר, ובכלל זה תנאים, סדרי דיון והליכים לגבי קידום מתן ההיתר בידי רשות הרישוי הארצית.

(א) הוראות לגבי גורם מאשר או גורם נוסף לפי סעיף 145ב1 לחוק התכנון, יחולו על בקשה להיתר מכוח תוכנית לשיקום והתחדשות שאינה תוכנית לרישוי מהיר, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: 36. הוראות מיוחדות לעניין גורמים מאשרים וגורמים מוסרי מידע

(1) בסעיף קטן (א)1, במקום "15 ימים" יקראו "45 ימים";

(2) סעיף קטן (ה) – לא ייקרא.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הפנים רשאי לקבוע כי הוראות לפי סעיף 145ב1 לחוק התכנון יחולו על תוכנית לשיקום והתחדשות שהיא תוכנית לרישוי מהיר, בתנאים ובשינויים שיקבע.

על אף האמור בסעיף 152(ב) לחוק התכנון, לעניין ערר שהוגש על החלטת רשות רישוי לתת היתר מכוח תוכנית באזור שיקום והתחדשות, יקראו את הסעיף האמור כך: 37. הוראות מיוחדות לעניין ערר שהוגש

(1) פסקה (1) – לא תיקרא;

(2) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הוגש ערר, תבחן ועדת הערר ותחליט, אם בנסיבות העניין יש הצדקה לעכב את מתן ההיתר, כולו או חלקו, בשל הגשת הערר, בשים לב להיקף ההשפעה של נושא הערר על ההיתר ולאפשרות השבת המצב לקדמותו אם יתקבל הערר; לעניין פסקה זו, "היתר" – למעט היתר שנתן מורשה להיתר"

ד ב ר י ה ס ב ר

לשיקום והתחדשות שהיא תוכנית לרישוי מהיר, בתנאים ובשינויים שיקבע.

סעיף 37 בסעיף 152(ב) לחוק התכנון והבנייה, נקבע בפסקה (1) כי משהוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בערר. בפסקה (2) לסעיף האמור נקבע כי על אף האמור בפסקה (1), ועדת הערר מוסמכת להחליט, מטעמים שיירשמו, כי בנסיבות העניין אין הצדקה לעכב את מתן ההיתר, כולו או חלקו, והכול כמפורט באותה פסקה.

בסעיף זה מוצע למעשה להפוך את ברירת המחדל לעניין ערר שהוגש על החלטת רשות הרישוי לתת היתר במסגרת תוכנית באזור שיקום והתחדשות, כך שברירת המחדל תהיה כי ניתן לתת היתר טרם ההכרעה בערר, ושעל ועדת הערר להחליט אם בנסיבות העניין יש הצדקה לעכב את מתן ההיתר, כולו או חלקו, בשל הגשת הערר.

בהתאם לכך מוצע לקבוע כי לא יקראו את פסקה (1) לסעיף 152(ב) לחוק התכנון והבנייה, וכי פסקה (2) לסעיף האמור תיקרא באופן המופיע בסעיף 37(2) המוצע. בהתאם לסעיף 152(ב) לחוק התכנון והבנייה, מוצע כי היתר לעניין סעיף 37 המוצע יהיה למעט היתר שנתן מורשה להיתר.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תוכנית לשיקום והתחדשות שהוגשה לוועדה המחוזית או לתמ"ל, כך שהיא תקודם כתוכנית לרישוי מהיר, ובכלל זה תנאים, סדרי דיון והליכים לגבי מתן ההיתר על ידי רשות הרישוי הארצית. תקנות אלה נדרשות שכן בשונה מוועדה מקומית, אשר לה גם הסמכות להוצאת היתרי בנייה באמצעות רשות הרישוי שבה, הוועדה המחוזית והותמ"ל אינן מוסדות העוסקים באופן רגיל בהליכי רישוי הבנייה.

סעיף 36 מוצע להחיל את ההוראות לגבי גורם מאשר או גורם נוסף, לפי סעיף 145ב1 לחוק התכנון והבנייה, העוסק בבקשה להיתר לצורך בניית מרחב מוגן, גם על בקשה להיתר מכוח תוכנית לשיקום והתחדשות שאינה תוכנית לרישוי מהיר, בשינויים המחויבים.

עוד מוצע לקבוע כי התקופה שבה נדרש גורם מאשר או גורם נוסף להשיב לפנייה אליו (ושאם לא נתן מענה בתום התקופה האמורה, יראו זאת כאילו ניתנה הסכמתו לביצוע הבקשה), תוארך ל-45 ימים (במקום 15 ימים שנקבעו בסעיף האמור לעניין מרחב מוגן).

עוד מוצע לקבוע ששר הפנים רשאי לקבוע כי הוראות לפי סעיף 145ב1 לחוק התכנון והבנייה, יחולו על תוכנית

על אף האמור בסעיף 158(א)1 לחוק התכנון, מורשה להיתר רשאי לפעול לשם הוצאת היתר לפי פרק ה' לחוק התכנון, אף בטרם ניתנה הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש היתר, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(1) הבקשה הוגשה בידי יזם שיקום או שבמועד העברת הבקשה להיתר לרשות הרישוי לפי סעיף 158(א) לחוק התכנון, ניתנה הסכמה של לפחות 40% מבעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר;

(2) התקיים אחד מאלה טרם מתן ההיתר:

(א) המורשה להיתר שלח לבעלי הזכויות במקרקעין שלא נתנו את הסכמתם, הודעה בצירוף מסמכי הבקשה להיתר או קישור למסמכי הבקשה להיתר, והתקבלה החלטת רשות הרישוי המקומית בהתנגדויות שהוגשו, אם הוגשו, ולפיה רשאי המורשה להיתר לתת את ההיתר; בפסקה זו, "הודעה" – הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר, שנשלחה בהתאם להוראות שקבע השר לפי חוק התכנון לעניין בקשה להיתר בלא הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין, ובה מצוינת האפשרות להתנגד לבקשה להיתר בתוך 15 ימים ממועד מסירת ההודעה וכתובת רשות הרישוי המקומית לשליחת התנגדות;

(ב) ניתנה הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש היתר; המורשה להיתר יעביר את ההסכמה כאמור לרשות הרישוי, חמישה ימים לפחות לפי מתן ההיתר על ידו.

סימן ד': אגרות והיטלי השבחה באזור לשיקום והתחדשות

39. סעיף 266ד(ב) לחוק התכנון יחול גם לעניין היתר מכוח תוכנית לשיקום והתחדשות, אף אם אינה תוכנית כאמור באותו סעיף.

40. (א) על אף האמור בסעיפים 3 ו-3א לתוספת השלישית לחוק התכנון, שיעור היטל השבחה שיחול בשל אישורה של תוכנית לשיקום והתחדשות (בסעיף זה – היטל בתוכנית שיקום) הוא רבע ההשבחה.

אגרות

שיעור היטל
השבחה
בתוכנית לשיקום
והתחדשות

ד ב ר י ה ס ב ר

ואשר צוינה בה האפשרות להתנגד לבקשה וכתובת רשות הרישוי המקומית לשליחת ההתנגדות, וכן – אם הוגשה התנגדות, התקבלה החלטת רשות הרישוי המקומית בהתנגדות ולפיה המורשה להיתר רשאי לתת את ההיתר; השנייה, ניתנה הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר, לגבי חלופה זו, המורשה להיתר יעביר את ההסכמה האמורה לרשות הרישוי לפחות חמישה ימים לפני מתן ההיתר על ידו.

סימן ד'

כללי בסימן ד' מוצע לקבוע הסדרים משלימים, לעניין אגרות על בקשה להיתר ושיעור היטל השבחה שיחולו לעניין תוכניות באזור לשיקום והתחדשות.

סעיף 39 מוצע להחיל את סעיף 266ד(ב) לחוק התכנון והבנייה גם לעניין היתר מכוח תוכנית באזור לשיקום והתחדשות, אף אם אינה תוכנית כאמור באותו סעיף.

סעיף 40 מוצע לקבוע כי שיעור ההיטל בשל אישור תוכנית באזור לשיקום והתחדשות הוא רבע משיעור ההשבחה.

סעיף 38 בסעיף 158(א)1 לחוק התכנון והבנייה נקבע כי סמכות מורשה להיתר לפעול לשם הוצאת היתר במקום רשות הרישוי המקומית מותנית בכמה תנאים, ובכלל זה בהסכמה מלאה של כל בעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר (ראו סעיף 158מ(3) ו-(4) לחוק התכנון והבנייה).

בשל כך שבשלב הגשת הבקשה להיתר, לעיתים קרובות, אין הסכמה מלאה כאמור, מוצע לאפשר למורשה להיתר להתחיל לפעול לשם הוצאת היתר לפי פרק ה' לחוק התכנון והבנייה, אם הבקשה הוגשה בידי יזם שיקום (כהגדרתו בפרק א' לחוק) או שבמועד העברת הבקשה להיתר ניתנה הסכמה של לפחות 40% מבעלי הזכויות במקרקעין שלגביהם מבוקש ההיתר, ובלבד שטרם מתן ההיתר התקיימה אחת מהחלופות האלה: האחת, המורשה להיתר שלח לבעלי הזכויות במקרקעין שלא נתנו את הסכמתם, הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר שנשלחה בהתאם להוראות שקבע השר הפנים לפי חוק התכנון והבנייה לעניין בקשה להיתר בלא הסכמת כל בעלי הזכויות במקרקעין (היינו בהתאם לתקנות 36(ג) ו-(ד) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016).

- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשות מקומית רשאית, בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה, לקבוע לעניין אזור לשיקום והתחדשות שבתחומה, כי שיעור ההיטל בתוכנית שיקום יעמוד על מחצית ההשבחה או שלא תחול בו חובת תשלום היטל כאמור.
- (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

- (1) לעניין תוכנית לשיקום והתחדשות, שהיא תוכנית משביחה במתחם פניני וביניו, כהגדרתה בסעיף 15 לחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021¹⁸ (בסעיף זה – חוק המטרו), יחול השיעור שנקבע לפי הוראות סעיף 19(ד)(1) לחוק המטרו;
- (2) על אף האמור בפסקה (1), רשות מקומית רשאית, בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה, לקבוע כי תחול על האזור כאמור, חובת תשלום בשיעור של 72% או רבע מההשבחה וכן היא רשאית לקבוע כי לא תחול עליו חובת תשלום כלל, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 19(ה) לחוק המטרו.
- (ד) לעניין החלטת רשות מקומית לקביעת שיעור היטל בתוכנית שיקום כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג)(2) –
- (1) הרשות המקומית תפרסם הודעה על כוונתה לקבל החלטה כאמור 30 ימים לפחות לפני קבלתה;
- (2) ההחלטה תתקבל בהתחשב, בין השאר, בשיקולים הנוגעים לערכי הקרקע, לצפיפות יחידות הדיור הקיימת והצפויה ולצורכי הפיתוח באזור וכן בשיקולים נוספים שיפורטו בהחלטה;
- (3) הקביעה תחול לגבי כל תוכנית לשיקום והתחדשות, שהוגשה בתקופת תוקפה של ההכרזה על האזור לשיקום והתחדשות; בסעיף זה, "תוכנית שהוגשה" – לפי הוראות סעיף 1א83 לחוק התכנון;
- (4) הודעה על החלטה כאמור ברישה וכן הודעה לפי פסקה (1) יפורסמו ברשומות, בעיתון ובאתר האינטרנט בהתאם להוראות סעיפים וא ו-ב לחוק התכנון.

סימן ה': החלת הוראות ותחולה

41. הוראות לפי חוק התכנון יחולו על תוכנית לשיקום והתחדשות שתוגש לוועדה המקומית או לוועדה המחוזית לפי פרק זה ועל היתר מכוחה, והוראות לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים יחולו על תוכנית שתוגש לוועדה למתחמים מועדפים לפי פרק זה ועל היתר מכוחה, והכול אלא אם כן נקבעה בפרק זה הוראה אחרת באותו עניין.

החלת הוראות לפי חוק התכנון וחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתחשב, בין השאר, בשיקולים שנוגעים לערכי הקרקע, לצפיפות יחידות הדיור הקיימת והצפויה ולצורכי פיתוח באזור. כמו כן, מוצע לקבוע כי החלטת הרשות המקומית כאמור תחול על כל תוכנית באזור לשיקום והתחדשות שהוגשה בתקופת תוקפה של ההכרזה על האזור לפי סעיף 11 לחוק המוצע.

יתרה מכך, מוצע לחייב רשות מקומית לפרסם הודעה על כוונתה לקבל החלטה לפי סעיף קטן (ב) או (ג)(2) לסעיף מוצע זה, לפחות 30 ימים לפני קבלת החלטה כאמור, וכן לפרסם הודעה לגבי ההחלטה שהתקבלה.

סימן ה'

מוצע לקבוע שהוראות לפי חוק התכנון והבנייה יחולו על תוכנית לשיקום והתחדשות שתוגש לוועדה המקומית או לוועדה המחוזית לפי פרק

סעיפים 41 ו-42

נוסף על כך, מוצע להסמיך רשות מקומית לקבוע בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה, כי תחול על אזור לשיקום והתחדשות חובת תשלום היטל ששיעורו מחצית משיעור ההשבחה או שלא תחול בו חובת תשלום היטל כאמור.

כמו כן, מוצע לקבוע כי על אף האמור לעיל, אם מדובר בתוכנית לשיקום והתחדשות שהיא תוכנית משביחה במתחם השפעה כהגדרתה בסעיף 15 לחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021, יחולו השיעור שנקבע לפי הוראות סעיף 19(ד)(1) לחוק האמור ואולם בעניין זה, רשות מקומית רשאית לקבוע בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה כי תחול על האזור כאמור חובת תשלום בשיעור של 72% או רבע משיעור ההשבחה, או שלא תחול עליו חובת תשלום כלל.

עוד מוצע לקבוע כי החלטת רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (ב) או בסעיף קטן (ג)(2) לסעיף מוצע זה, תתקבל

¹⁸ ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.

הוראות פרק זה ימשיכו לחול על תוכנית לשיקום והתחדשות, על בקשה לחלוקה חדשה בהסכמה לפי סימן ב' לפרק ג' או על בקשה להיתר לפי אותו פרק, אף לאחר תום תקופת תוקפה של ההכרזה על אזור לשיקום והתחדשות, ובלבד שהוגשו בתוך תקופת ההכרזה כאמור.

פרק ד': אישור יזם שיקום ורכישת זכויות בעל דירה במבנה טעון שיקום

(א) בסעיף זה, "רוב בעלי הדירות" – בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות שבבעלותם רוב הדירות בכל מבנה טעון שיקום באותו אזור.
(ב) מנהל הרשות להתחדשות עירונית (בפרק זה – המנהל) יאשר יזם, לבקשתו, כיזם שיקום לעניין אזור לשיקום והתחדשות, אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא התקשר בעסקת שיקום עם רוב בעלי הדירות;

ד ב ר י ה ס ב ר

יחסית, לבעלי דירות שניזוקו כתוצאה מהמלחמה. יובהר כי בחירת בעל הדירה בחלופת היציאה אינה ניתנת בעבור יזם ספציפי, אלא משמעותה היא כי יזם השיקום שיאשר כאמור יהיה חייב לרכוש את זכויותיו בדירה. כמו כן, יודגש כי כיום אין זכות דומה מכוח מנגנוני הפיצויים או השיקום הקיימים לפי חוק מס רכוש וקניין פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – חוק מס רכוש). הוראה זו תחול על כל בעלי הדירות בבתים המשותפים שייכללו באזור השיקום, לרבות על דירות שלא ניזוקו משמעותית במבצע "עם כלביא". בפרק מוצעות ההוראות כיצד תבוצע מכירת הזכויות בחלופת היציאה, על בסיס מה ייקבע סכום הרכישה בחלופה האמורה, וכן מוצעות הוראות לעניין סיוע המדינה ליזם השיקום במימון הרכישה האמורה.

סעיף 43 והתוספת

לסעיף קטן (א)

מוצע להגדיר כי רוב בעלי הדירות לעניין הסכמה בנוגע לעסקת שיקום יהיה רוב בעלי הדירות באזור שבבעלותם רוב הדירות בכל מבנה באותו אזור, כלומר צריך רוב בכל בניין מן הבניינים שבאזור ובסך הכול מעל 50% מבעלי הדירות (להלן – רוב בעלי הדירות), וזאת בשונה מעסקאות פינוי בינוי רגילות שבהן הרוב המיוחס הדרוש הוא 2/3 מבעלי הדירות במקבץ פינוי ובינוי. השינוי המוצע, שבו מופחת הרוב הדרוש לעומת הסדרים אחרים בחוקים שונים, בהמשך להסדרים נוספים שמוצעים בהצעת החוק, נועד לאפשר את קידום המיזם להתחדשות עירונית באופן מהיר יחסית להליכי ההתחדשות הרגילים. עוד יצוין כי שיקול נוסף לשינוי המוצע טמון בצורך הציבורי ובאינטרס הלאומי של שיקום אתרי ההרס שנפגעו כתוצאה מנזקי המלחמה, בדרך של התחדשות עירונית לשם תכנון יעיל וראוי יותר, וכדי להימנע מהשארת אזורים אלה כמפגע בלב המרחב האורבני לאורך זמן ממושך.

לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)

בסעיף 46 המוצע, מוצע הסדר "חלופת היציאה" כפי שיפורט בדברי ההסבר לאותו סעיף להלן, אשר בעלי דירות שבחרו בו נחשבים כמסכימים להליכי ההתחדשות וזאת בלי לבחור ביזם מסוים אשר ההתחייבות מופנית כלפיו.

ג' ועל היתר מכוחה, והוראות לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים יחולו על תוכנית שתוגש לותמ"ל לפי פרק ג' ועל היתר מכוחה, והכול אלא אם כן נקבעה בפרק זה הוראה אחרת באותו עניין.

נוסף על כך, מוצע לקבוע, כי הוראות פרק ג' לחוק המוצע, יחולו על תוכנית שיקום והתחדשות, על בקשה להיתר ובקשה לחלוקה חדשה, אף לאחר תום תקופת תוקפה של ההכרזה על אזור שיקום והתחדשות, ובלבד שהוגשו בתוך תקופת ההכרזה האמורה בסעיף 11 ו-14 לחוק המוצע.

כמו כן, יצוין כי בסעיף 70 להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי השר האחראי על פרק ג' המוצע (פרק התכנון) יהיה שר הפנים.

פרק ד'

כללי בפרק זה מוצעים הכללים וההוראות לאישור יזם שיקום על ידי מנהל הרשות להתחדשות עירונית במטרה שיזם זה יפעל לשיקום וחידוש האזור לשיקום והתחדשות, לרבות הסדרים שיש בהם להקל על דרישת הרוב הקבוע בדיון (בהסדרים הקיימים זה מכבר) לקידום עסקאות התחדשות עירונית.

כך, כדי שיוזם יאשר לפי חוק זה הוא זקוק לרוב של מעל 50% מבעלי הדירות ולא לרוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות כפי שיפורט להלן.

כמו כן, מוצעת בפרק "חלופת יציאה" מעסקת שיקום, המכונה "Buy Out". חלופה זו מאפשרת לבעלי הדירות באזורי שיקום למכור את זכויותיהם במקרקעין, באופן שיאפשר להם לרכוש דירה חלופית תחת זו שנפגעה בלא להמתין לסוף שלב מימוש התוכנית בפועל. בעל דירה שבחר בחלופת היציאה, ייחשב כבעל דירה המסכים לשיקום האזור בדרך של התחדשות עירונית בביצוע יזם שיקום וייספר כחלק מן הרוב הדרוש לצורך אישור יזם שיקום.

מדובר באפשרות שאינה נהוגה בשוק כיום במסגרת עסקאות רגילות של התחדשות עירונית, והיא נועדה בראש ובראשונה לספק מענה כספי הולם, בטווח זמן קרוב

(2) ביום שבו חלפו 60 ימים ממועד ההכרזה (בסעיף זה – המועד הקובע) מתקיימים לגבי שני אלה:

(א) הוא עומד בתנאים שבתוספת (בסעיף קטן זה – יזם כשיר); שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם המנהל, רשאי, בצו, לשנות את התוספת;

(ב) הוא התקשר בעסקת שיקום עם המספר הגבוה ביותר של בעלי דירות בהשוואה לזימים כשירים אחרים שהתקשרו בעסקת שיקום עם בעלי דירות אחרים באותו אזור לשיקום והתחדשות, והגישו בקשה לאישור כיזמי שיקום, ובלבד שבעלי הדירות שהתקשרו עם הזיז, יחד עם בעלי הדירות שהתחייבו לחלופת היציאה לפי סעיף 46, עד אותו מועד, הם רוב בעלי הדירות.

(ג) לא אישר המנהל יזם שיקום לפי הוראות סעיף קטן (א)(2), עד תום תקופת הבחינה כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי הוא לבחון, לבקשת יזם, אם מתקיימים לגביו, ביום שבו חלפו 30 ימים מהמועד הקובע, התנאים האמורים באותו סעיף קטן, ורשאי הוא לשוב ולבחון אם התנאים האמורים מתקיימים בתום תקופות נוספות של 30 ימים כל אחת, כל עוד לא התקיים אחד מאלה:

(1) אושר יזם שיקום לפי סעיף קטן (א)(1);

(2) ניתנה ליום הרשאה לרכישה לצורכי ציבור לפי סעיף 22 לפקודת הקרקעות, כפי שהוחלה בסעיף 63(ב), ופורסמה הודעה בעניין רכישת הזכויות במקרקעין באזור לשיקום והתחדשות לפי סעיף 7 לאותה פקודה, כפי שהוחל באותו סעיף.

ד ב ר י ה ס ב ר

יצוין כי לצורך אישור יזם לפי האפשרות הראשונה היזם לא נדרש לעמוד בתנאים שבתוספת המוצעת, שכן אישורו כזיז שיקום משקף שרוב בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות מעוניינים בו למימוש מיזם ההתחדשות העירונית באזור.

מוצע לקבוע כי התקיימות התנאים הנדרשים לאישור יזם תיבחן על ידי מנהל הרשות להתחדשות עירונית במועד מוגדר, נוכח השינויים העשויים לחול בהתקשרויות בין יזמים ובעלי דירות, כפי שיובהר להלן, כמו גם בתנאי כשירותם. על כן, מוצע כי התקיימות התנאים תיבחן נכון ליום ה-60 שלאחר מועד ההכרזה (כהגדרתו המוצעת), ורשאי המנהל לשוב ולבחון אם התקיימו התנאים האמורים בחלוף כל 30 ימים נוספים ממועד זה. ספירת התקופות של 30 הימים תימשך בלא הגבלה לגבי אזור שהוכרז כאזור לשיקום והתחדשות, כל עוד לא אושר יזם שיקום לפי הוראות הסעיף המוצע או ניתנה הרשאה ליום לרכישה לצורכי ציבור לפי הוראות פרק 7 המוצע ופורסמה הודעה בעניין רכישת הקרקע לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות. יצוין כי לצורך יצירת ודאות, בדיקת התנאים נעשית בתום כל תקופה, בתחילה ביום ה-60 ואחר כך בכל פעם לגבי היום שבו חלפו 30 הימים העוקבים, גם אם הבקשה הוגשה באילו מימי ההגשה שלאחר מכן (ימי ההגשה בהתאם לסעיף קטן (ג) המוצע הם שלושת הימים שלאחר המועד הקובע או תקופת שלושים הימים העוקבת לפי העניין).

לאישור יזם שיקום קיימות כמה משמעותות לעניין חוק זה. ראשית, יזם השיקום מחויב לרכוש את זכויותיהם

במקרה כזה הרוב הדרוש נספר יחד עם בעלי הדירות אשר בחרו בחלופת היציאה.

בהתאם לכך, עלול להיווצר מצב שבאזור אחד ואף בבית משותף אחד, יש יותר מיזם אחד המחזיק בהסכמה של "רוב בעלי הדירות". כך לדוגמה, אם בבית משותף שבו חמישה בעלי דירות ושניים מתוכם בחרו בחלופת היציאה ושני בעלי דירות אחרים התקשרו בעסקאות שיקום עם יזמים שונים, הרי לכל אחד מהיזמים האלה, בצירוף בעלי הדירות שבחרו בחלופת היציאה קיים רוב של הסכמות.

לכן, לצורך שיקוף המצב ברמת ודאות מסוימת ובמידת האפשר נכון לאותו מועד, מוצע לקבוע, כי מנהל הרשות להתחדשות עירונית יאשר יזם שיקום, לאחר שבחן ומצא כי מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) היזם התקשר בעסקאות שיקום עם רוב בעלי הדירות באזור השיקום;

(2) היזם התקשר בעסקת שיקום עם המספר הגבוה ביותר של בעלי דירות ביחס לזימים אחרים שהגישו בקשה לאישור כזיז, ובלבד שבצירוף מספר בעלי הדירות שבחרו בחלופת היציאה, כאמור בפרק זה, הם מהווים יחד את רוב בעלי הדירות באזור השיקום וככל בית משותף שבו. אישור יזם לפי אפשרות זו מחייב כי היזם עומד בתנאי הכשירות שבתוספת המוצעת לחוק שנועדו להבטיח כי היזם, לכאורה, נכון למועד הבחינה, בעל יכולת כלכלית וניסיון אשר יוכלו לאפשר לו לבצע את המיזם הנדרש באזור לשיקום והתחדשות.

(ד) בקשת יזם לאישורו כיום שיקום תוגש בתוך 3 ימים מהמועד הקובע או מתום תקופת 30 הימים העוקבת, לפי העניין (בסעיף זה – תקופת ההגשה); המנהל יבחן בקשות שהוגשו כאמור וייתן החלטה בהן בתוך 15 ימים מתום תקופת ההגשה (בסעיף זה – תקופת הבחינה); המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות להתחדשות עירונית את המועדים להגשת בקשת יזם לאישורו כיום שיקום לפי הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף קטן זה, וכן הודעה על קבלת בקשת יזם כאמור.

(ה) לבקשה לאישור יזם כיום שיקום יצרף היזם מסמכים להוכחת התנאים לאישור כאמור וכן תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בה; המנהל רשאי לדרוש מהיזם למסור לו מידע ומסמכים נוספים הנדרשים לו לשם החלטה בבקשה.

(ו) יזם המגיש בקשה לאישורו כיום שיקום לפי הוראות סעיף קטן (ב)(2), יודיע על כך לבעלי הדירות שהתקשרו איתו בעסקת שיקום.

(ז) בעל דירה לא יהיה רשאי להתקשר בעסקת שיקום בתקופת ההגשה, ואם הוגשה בקשה לאישור יזם שיקום – בתקופה שתחילתה בתקופת ההגשה וסיומה במועד החלטת המנהל בבקשת היזם.

(ח) אישר המנהל יזם שיקום לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), ימסור הודעה על כך ליזם השיקום ולרשות המקומית שאזור השיקום נמצא בתחומה, וכן יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרשות.

(ט) יזם שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (ח) על אישורו כיום שיקום, יודיע על כך לכל בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ו)

מוצע כי יזם המגיש בקשה לאישורו יודיע על כך לבעלי הדירות שהתקשרו עימו בעסקת שיקום כדי שידעו שהחל ממועד זה ועד סיום מועד מתן החלטת המנהל בבקשת היזם הם לא יהיו רשאים להתקשר בעסקת שיקום בהתאם למוצע בסעיף קטן (ז) להלן.

לסעיף קטן (ז)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע כי כל עוד ניתן להגיש או לברר בקשות להכרזה על יזם שיקום, בתקופת ההגשה, ואם הוגשה בקשה עד מתן החלטה של המנהל בה, בעלי הדירות באותו אזור שיקום לא יהיו רשאים להתקשר בעסקאות חדשות. "הקפאה" זו של האפשרות לשנות את ההתקשרויות של בעלי דירות עם יזמים הפועלים באזור נועדה למנוע שינוי נסיבות תוך כדי בירור הבקשות להכרזה. יובהר כי אין באמור כדי למנוע מבעלי דירות ויזמים לנהל משא ומתן לשם התקשרות בעסקה במקרה שבו לא ייבחר יזם שיקום בתקופת ההקפאה האמורה.

לסעיף קטן (ח)

בשל המשמעותיות המפורטות להלן הקובעות חוק לאישור יזם השיקום לאזור, מוצע לקבוע כי המנהל יודיע על החלטתו לאשר יזם שיקום ליזם שאישר, כמו גם לרשות המקומית שבתחומה אזור השיקום, ויפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של הרשות להתחדשות עירונית.

לסעיף קטן (ט)

מוצע כי יזם שקיבל אישור כאמור יודיע על כך לכלל בעלי הדירות באזור השיקום.

במקרקעין של בעלי דירות באזור שהסכימו לחלופת היציאה בלוח הזמנים הקבוע בחוק; שנית, ניתנת לו האפשרות להגיש לבית המשפט תביעה נגד בעלי דירות שסירבו להתקשר בעסקת שיקום סירוב בלתי סביר; שלישית, אישורו של יזם שיקום מסיים את התקופה שבה ניתנה לבעלי הדירות האפשרות להשתחרר מעסקאות, כמפורט בסעיף 56 המוצע.

לסעיף קטן (ד)

בסעיף קטן זה מוצעות הוראות לעניין מועד הגשת הבקשה לאישור כיום, אופן הגשתה ופרק הזמן לבחינתה. המועדים להגשת בקשות יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות להתחדשות עירונית, כמו גם הודעה על קבלת בקשה לאישור יזם שיקום.

לסעיף קטן (ה)

בסעיף קטן זה מוצע כי לשם קבלת החלטה בבקשה להכרזה לאישור, יצרף היזם המבקש במסגרת הבקשה מסמכים הנדרשים לשם הוכחת התקיימות התנאים להכרזה עליו כיום שיקום, וכן יצרף תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בבקשה. נוסף על כך מוצע, כי מנהל הרשות להתחדשות עירונית יהיה רשאי לדרוש מהיזם, למסור לו מידע ומסמכים הדרושים לו לשם קבלת החלטה בבקשה, לרבות אסמכתאות לעסקאות השיקום שנחתמו עימו ולהוכחת זכותם של בעלי הדירות שעימם התקשר להתקשר עימו בעסקה, אם זכויותיהם אינן רשומות על שםם בלשכת רישום המקרקעין.

פקיעת אישור של יום שיקום 44.

מכר יום שיקום שקיבל אישור כאמור בסעיף 43 את זכויותיו לפי עסקת שיקום, אחת או יותר, ליזם אחר, או בוטלה עסקה בין יום שקיבל אישור כאמור לבין בעל דירה באזור לשיקום והתחדשות, וחדל להתקיים בו בשל כך התנאי האמור בסעיף 43(ב)(1) או (2)(ב), יודיע על כך למנהל ולכל בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שבוע מהמועד שבו חדל להתקיים בו התנאי האמור; הודיע כאמור, יפקע אישורו כיום שיקום ויחולו לעניין אישור יום שיקום חדש הוראות סעיף 43 בשינויים שלהלן:

(1) התקיימות התנאים האמורים בסעיף 43(ב)(2) תיבחן לגבי היום שבו חלפו 15 ימים מיום הודעת היזם כאמור ברישה;

(2) תקופת 30 הימים כאמור בסעיף 43(ג) ותקופת ההגשה כאמור בסעיף 43(ד) יימנו מהיום האמור בפסקה (1).

ביטול אישור של יום שיקום 45.

(א) המנהל רשאי לבטל אישור יום שיקום שנתן לפי סעיף 43, לאחר שנתן ליזם הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

(1) חדל להתקיים ביום התנאי האמור בסעיף 43(ב)(2)(א);

(2) ניתן לגבי היזם צו פתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹⁹, או צו פירוק לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999²⁰, ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי היזם או לגבי חלק מהותי מהם או שהיום החליט על פירוקו מרצון.

(ב) יום שיקום יעדכן את המנהל לאלתר אם התקיים לגבי האמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

(ג) השתנה שטח תוכנית לשיקום והתחדשות, כאמור בסעיף 23, לאחר אישור יום שיקום לפי סעיף 43(ב)(2)(ב), ובשל השינוי האמור לא היה מתקיים לגבי יום השיקום התנאי כאמור באותו סעיף, במועד האמור בו, יבטל המנהל את אישור יום השיקום, לאחר שנתן ליזם הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ד) בוטל אישור יום שיקום לפי הוראות סעיף זה, יחולו לעניין אישור יום שיקום חדש הוראות סעיף 43, בשינויים שלהלן:

(1) התקיימות התנאים האמורים בסעיף 43(ב)(2) תיבחן לגבי היום שבו חלפו 15 ימים ממועד ביטול האישור;

(2) תקופת 30 הימים כאמור בסעיף 43(ג) ותקופת ההגשה כאמור בסעיף 43(ד) יימנו מהיום האמור בפסקה (1).

ד ב ר י ה ס ב ר

האזור לשיקום והתחדשות בהליך התכנוני כך שמגרש ובו בניין נגרע מן התוכנית, אם הוא אינו כשיר עוד לפי התנאים שבתוספת המוצעת או אם ניתן לגביו צו פתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המנהל יהיה רשאי לבטל את אישורו של יום שיקום גם אם לא רכש את זכויותיהם של בעלי דירות שבחרו בחלופת היציאה באזור השיקום והתחדשות לפי סעיף 50(ג) המוצע. ביטל המנהל אישור יום, תחל בחינה מחודשת לאישור יום שיקום בהתאמות המוצעות בסעיף זה.

סעיף 44 מוצע לקבוע, כי אם התנאים שבגינם אושר יום כיום שיקום חדלו להתקיים בשל מכירת זכויותיו לאחר (כלומר הוא מכר את זכויותיו בכמה עסקאות שיקום כך שאינו עומד עוד בתנאי של הרוב הדרוש) או בשל ביטול עסקאות שיקום שבהן התקשר, עליו להודיע על כך בתוך שבוע למנהל ולבעלי הדירות באזור, ולאחר הודעתו יפקע אישורו כיום שיקום ותחל בחינה מחודשת לאישורו של יום שיקום בהתאמות המוצעות בסעיף.

סעיף 45 מוצע לקבוע כי המנהל יהיה רשאי לבטל אישור יום כיום שיקום אם חדלו להתקיים בו התנאים שהביאו לאישור, וזאת, בין השאר, בשל שינוי בגבולות

¹⁹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

²⁰ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

(א) בעל דירה המעוניין שיום שיקום ירכוש את זכויותיו במקרקעין לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – חלופת היציאה), יתחייב בכתב למכור את זכויותיו ליום השיקום, ויצרף לכתב ההתחייבות ייפוי כוח לעורך דין שמינתה הרשות המקומית לביצוע הפעולות הנדרשות לשם מכירת הזכויות כאמור, ובכלל זה התקשרות בעסקת שיקום לשם קבלת סכום הרכישה כאמור בסעיף 48 (בפרק זה – מיופה הכוח); הרשות המקומית תמנה למיופה כוח לפי סעיף זה עורך דין שאינו בעל דירה באזור לשיקום והתחדשות.

(ב) מייד עם קבלת ייפוי כוח כאמור בסעיף קטן (א), יפנה מיופה הכוח לרשם המקרקעין, בבקשה לרשום בפנקס המקרקעין הערה על כך שעשיית עסקה בזכויותיו במקרקעין של בעל דירה כאמור באותו סעיף קטן טעונה הסכמת הרשות להתחדשות עירונית או מי שראש הרשות הסמיך לכך; לבקשה לפי סעיף קטן זה יצרף מיופה הכוח את כתב ההתחייבות וייפוי הכוח.

(ג) הוכח להנחת דעתו של רשם המקרקעין כי עשיית עסקה בזכויותיו במקרקעין של בעל דירה כאמור בסעיף קטן (א) טעונה הסכמת מיופה הכוח, ירשום הערה על כך ויראו אותה כהערת אזהרה לפי סעיף 128 לחוק המקרקעין; נרשמה הערת אזהרה כאמור, יודיע על כך מיופה הכוח למנהל, לאלתר, בצירוף העתק ייפוי הכוח וכתב ההתחייבות האמורים בסעיף קטן (א); בהודעה כאמור יציין מיופה הכוח אם בעל הדירה ביטל עסקת שיקום שנחתמה על ידו לפי הוראות סעיף 56.

(ד) בעל דירה שהתחייב כאמור בסעיף קטן (א), לא יוכל לחזור בו מהתחייבותו, אלא לשם התקשרות בעסקת שיקום עם יום שיקום שאישר המנהל לפי סעיף 43.

(ה) ייפוי כוח כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו לכל דבר ועניין כייפוי כוח בלתי חוזר; ואולם, פקע תוקפה של הכרזה על אזור לשיקום והתחדשות, או התקשר בעל דירה בעסקת שיקום כאמור בסעיף קטן (ד), יפקע ייפוי הכוח.

יום שיקום ירכוש, לפי הוראות פרק זה, את זכויותיו במקרקעין של בעל דירה במבנה טעון שיקום, שהתחייב לחלופת היציאה בהתאם להוראות סעיף 46(א) (בפרק זה – בעל דירה שבחר בחלופת היציאה), אם אותו בעל דירה לא התקשר בעסקת שיקום עם יום אחר, או שהתקשר בעסקה כאמור וביטל אותה לפי הוראות פרק ה'.

ד ב ר י ה ס ב ר

יציאה ניתנה חלף עסקת שיקום שבוטלה על ידי בעל הדירה.

יצוין, כי אף על פי שלא מצוין צד ג' מסוים בייפוי הכוח, עדיין יראו בייפוי הכוח כייפוי כוח בלתי חוזר אשר מיופה הכוח יכול לחתום באמצעותו על חוזה ועל שטרות מכר, ואולם אף על פי שיראו בו ייפוי כוח בלתי חוזר, הוא יפקע בתום תוקפה של ההכרזה על אזור לשיקום והתחדשות או אם בעל הדירה התקשר בעסקת שיקום עם יום השיקום שנבחר.

כמו כן יצוין כי מיופה הכוח יוכל להסב את ייפוי הכוח לבא כוח הזים אחרי שהוא מתקשר עימו בעסקה ועל כן בייפוי כוח כאמור צריך לכלול את האפשרות הזו במפורש.

סעיף 47 מוצע לקבוע כי יום שיקום ירכוש את זכויותיו של בעל דירה במבנה המצוי באזור לשיקום והתחדשות אם אותו בעל דירה לא התקשר בעסקת שיקום עם יום אחר או התקשר וביטל את העסקה לפי הוראות

סעיף 46 מטרת סעיף זה להסדיר את דרך קיבול ההצעה לרכישת הזכויות בדירה ואת אופן הרכישה. מוצע לקבוע כי בעל דירה המעוניין שיום שיקום ירכוש את זכויותיו במקרקעין לפי הוראות הפרק המוצע, יתחייב בכתב למכירה האמורה. אל ההתחייבות האמורה יצרף ייפוי כוח בלתי חוזר לעורך דין שתמנה הרשות המקומית לביצוע כל הפעולות הנדרשות למימוש חלופת היציאה, לרבות התקשרות בהסכם מכר עם יום השיקום שאושר. הסכמה כאמור לא ניתנת לחזרה, אלא אם כן מבקש בעל הדירה, במקום מכירת זכויותיו, להתקשר עם יום השיקום שאושר בעסקת שיקום.

מייד עם קבלת ייפוי הכוח, יידרש עורך הדין מיופה הכוח לרשום הערה בפנקסי המקרקעין על כך שעשיית עסקה במקרקעין האמורים טעונה את הסכמת הרשות להתחדשות עירונית או מי שראש הרשות יסמיך לכך. עם רישום ההערה, יודיע מיופה הכוח על כך למנהל הרשות להתחדשות עירונית, וכן יודיע לו אם ההסכמה לחלופת

(א) לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ההכרזה, יערוך השמאי הממשלתי הראשי, ביחס לכל דירה באזור לשיקום והתחדשות, שומת מקרקעין, ובכלל זה יקבע את הסכום שיהיה בעל הדירה זכאי לקבל תמורת זכויותיו במקרקעין, אם יבחר שזכויותיו יירכשו בידי יום שיקום כאמור בסעיף 47 (בפרק זה – סכום הרכישה); הביא בעל דירה לפני השמאי הממשלתי הראשי נתונים הנוגעים לעריכת שומת מקרקעין, במהלך התקופה האמורה בסעיף 15(2), יערוך השמאי הממשלתי הראשי את השומה לאחר שבחן את הנתונים; השמאי הממשלתי הראשי יעביר לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירה כאמור, את שומת המקרקעין שנערכה לגבי אותה דירה.

(ב) (1) שומת המקרקעין תיערך לפי שווי של דירה חדשה באותו אזור, שדומה במאפייניה, ובכלל זה בשטחה, לדירה של בעל הדירה הזכאי, ובהתחשב במאפייניהן של דירות חדשות באותו אזור; השומה תיערך ליום שלפני המועד שבו נגזר נזק המלחמה (בסעיף זה – המועד הקובע לעניין השומה).

(2) לעניין חישוב שטח דירה יחולו ההוראות לפי סעיף 3 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973²¹; השמאי הממשלתי הראשי, באישור שר האוצר, רשאי לקבוע בכללים הוראות לעניין המאפיינים שיובאו בחשבון בעריכת שומה לפי סעיף קטן זה.

(3) השומה שתיקבע לפי סעיף קטן זה לא תפחת מסכום הפיצויים שייקבע לפי סעיף 12(ב) לפקודת הקרקעות כפי שהוחלל בסעיף 63(ב).

(ג) הרשות המקומית שהאזור לשיקום והתחדשות נמצא בתחומה, תפרסם באתר האינטרנט שלה, בתוך 7 ימים מהמועד שבו העביר לה השמאי הממשלתי הראשי את שומת המקרקעין כאמור בסעיף קטן (א), הודעה הכוללת את כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

ומאפייניה דומים לדירה המקורית של בעל הדירה. כמו כן מוצע כי לעניין חישוב שטח הדירה יחולו ההוראות לפי סעיף 3 לחוק המכר (דירות). התשל"ג-1973 – היינו צורת המדידה וכיו"ב, וכן יוכל השמאי הממשלתי הראשי באישורו של שר האוצר לקבוע כללים לעניין אופן עריכת השומה האמורה. הכללים האמורים יכללו הוראות לעניין מאפייני הדירה שייכללו בשומה כגון קומת הדירה בבניין, הכיוונים שאליהם הדירה פונה, היחס בין היקף שטח הרכוש המשותף לשטח הדירה, שטחי בנייה מאושרים ולא מנוצלים וכיו"ב. סכום זה, המשקף שווי של דירה בבניין לו היה מקומם שלא בדרך של התחדשות עירונית, גבוה משווי השוק של הזכות במקרקעין במגרש שבו נהרס מבנה ואף גבוה משווי הדירה לפני קרות נזק המלחמה, ובכל מקרה לא יפחת משומת הפיצויים שלהם היה זכאי בעל דירה אם דירתו הייתה מופקעת, וזאת כדי שלא לפגוע בזכויותיו. סכום זה צפוי לאפשר לבעלי הדירות לרכוש דירה חדשה שנבנתה בעת האחרונה, בגודל דומה לדירתם המקורית.

לסעיף קטן (ג)

מוצע כי הרשות המקומית שבתחומה האזור לשיקום והתחדשות תפרסם ותביא לידיעת בעלי הדירות את המידע הנדרש בעניין זה, ובכלל זה המנגנון לרכישת זכויותיהם, סמכות המנהל לבטל את אישורו של יום שיקום כמו גם את התנאים שבהם על יום שיקום לעמוד כדי לקבל

פרק ה' המוצע. מובהק, כי רכישת הזכויות בפועל והעברת התשלום לבעל הדירה מותנית בכך שייבחר יום שיקום, אשר יתקשר בעסקת שיקום עם כל בעלי הדירות שלא בחרו למכור את זכויותיהם כאמור בין באמצעות עסקת שיקום ובין באמצעות תביעת דייר סרבן שתוגש לבית המשפט. אם יום שיקום לא יקיים את התחייבותו כלפי בעלי הדירות שבחרו בחלופת היציאה, עסקה זו לא תשתכלל והכרזתו כיום שיקום תבטל.

סעיף 48 לסעיף קטן (א)

מוצע כי סמוך לאחר פרסום ההודעה על קביעת אזור שיקום והתחדשות, יקבע השמאי הממשלתי את סכום ההצעה לרכישת הזכויות מבעלי הדירות, ביחס לכל דירה שכלולה במתחם. כמו כן מוצע כי בעל דירה יוכל להביא לפני השמאי הממשלתי הראשי נתונים הנוגעים לעריכת שומת המקרקעין במהלך התקופה האמורה בסעיף 15(2) המוצע וכי השומה תבוצע לאחר שהשמאי יבחן את הנתונים האמורים. השמאי יעביר את שומת המקרקעין לרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי השומה שתיקבע לעניין סכום הצעת הרכישה, תהיה לפי שווי של דירה חדשה שנבנתה בסמוך לפני המועד שבו נגזר נזק המלחמה, ששטחה

²¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.

(1) פרטים בדבר המנגנון לרכישת זכויות במקרקעין מבעלי הדירות באותו אזור בידי יום שיקום, לפי פרק זה, במסגרת חלופת היציאה, ובכלל זה הדרך למתן הסכמה לרכישת זכויות במסגרת החלופה האמורה ותוצאות מתן ההסכמה, לרבות התנאים שבהתקיימם תושלם רכישת זכויותיו של בעל דירה כאמור בידי יום השיקום וישולם לו סכום הרכישה;

(2) פרטים בדבר סמכות המנהל לבטל אישור יום שיקום שניתן לפי סעיף 43, ובדבר התנאים שעל יום שיקום לעמוד בהם כדי לקבל סיוע מהמדינה לפי סעיף 51;

(3) פרטי הגורם ברשות המקומית שאליו יכולים בעלי הדירות באותו אזור לפנות לצורך קבלת שומת המקרקעין;

(4) זכותם של בעלי הדירות באותו אזור להגיש השגה על השומה, לפי סעיף 49, והדרך להגשתה.

השגה על השומה 49. נקבעה שומת מקרקעין לפי הוראות סעיף 48, רשאי בעל דירה להגיש השגה על השומה לוועדת ההשגות כמשמעותה בסעיף 9א(ב) לפקודת הקרקעות, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו השומה, ויחולו לעניין הליך ההשגה לפני ועדת ההשגות הוראות סעיף 9א לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים.

אופן רכישת הזכויות בחלופת היציאה 50. (א) יום שיקום ירכוש את זכויותיו במקרקעין של כל בעל דירה באזור לשיקום והתחדשות שבחר בחלופת היציאה, בתוך 90 ימים מהיום שבו כל בעלי הדירות באותו אזור, שלא בחרו בחלופת היציאה, התקשרו עימו בעסקת שיקום, בעצמם או באמצעות מי שבית המשפט מינה לכך לפי סעיף 54א(א); יום שיקום יודיע למנהל על כך שהתקיים לגביו התנאי האמור, מייד עם השלמת ההתקשרות האחרונה כאמור.

(ב) היום ישלם לכל בעל דירה שבחר בחלופת היציאה, תמורת רכישת זכויותיו במקרקעין, את סכום הרכישה שנקבע לפי סעיף 48, ואם הוגשו השגה כאמור בסעיף 49 או ערעור על החלטה בהשגה – את סכום הרכישה שנקבע בהחלטה בהשגה או בערעור, לפי העניין; סכום הרכישה שישלם היום יוצמד למדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמועד הקובע לעניין שומה עד מועד התשלום בפועל.

ד ב ר י ה ס ב ר

ימים מהמועד שבו התקשר שבו התקשר עם כל בעלי הדירות שלא בחרו בחלופת היציאה. התקשרות כאמור יכולה להיות באמצעות חתימה על עסקת שיקום מול בעל הדירה עצמו או באמצעות התקשרות עם מי שמינה בית המשפט בתביעה כנגד בעל דירה סרבן לחתום בשמו. הסכום האמור יוצמד למדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמועד הקובע לעניין קביעת השומה ועד למועד התשלום בפועל.

אם היום לא רכש את זכויות בעלי הדירות שבחרו בחלופת היציאה יהיה מנהל הרשות להתחדשות עירונית רשאי לבטל את אישורו כיום שיקום ויחולו הוראות סעיף 45 המוצע.

סיוע מהמדינה לתשלום סכום הרכישה (שכן במקרה שבו לא יקבל את הסיוע האמור קיים סיכוי שהזכויות כלל לא יירכשו וחלופת היציאה לא תמומש). זאת, לאור ההיכרות הקרובה של הרשות המקומית עם בעלי הזכויות והיכולת לייצר מענה אישי מיטבי.

סעיף 49 מוצע לקבוע כי על קביעת השומה יהיה רשאי בעל הדירה להגיש השגה לוועדת ההשגות כמשמעותה בסעיף 9א(ב) לפקודת הקרקעות, בתוך 30 ימים מהמועד שהומצאה לו השומה, וכי על החלטת ועדת ההשגות יהיה ניתן לערור בדרך של עתירה מינהלית בהתאם לפרט 35 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים).

סעיף 50 מוצע לקבוע כי יום השיקום יהיה מחויב לשאת בתשלום הרכישה, בשווי שנקבע בשומה (או בהשגה או בער בקשר אליה, לפי העניין) בתוך 90

(ג) לא רכש יזם השיקום את זכויותיהם של כל בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות שבחרו בחלופת היציאה, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א). יהיה המנהל רשאי לבטל את אישורו כיזם שיקום, ויחולו לעניין אישור יזם שיקום חדש הוראות סעיף 45(ד).

(א) יזם שיקום שרכש את זכויותיו של בעל דירה בהתאם להוראות סעיף 50, רשאי לבקש ממנהל מס רכוש את הסכום ששילם לאותו בעל דירה לפי אותו סעיף, כולו או חלקו, ולא יותר מסכום הרכישה כאמור בסעיף 50(א) ו-(ב) (בסעיף זה – סיוע במימון); מנהל מס רכוש ייתן סיוע כאמור ליזם אם התקיימו כל אלה:

- (1) היזם המציא למנהל מס רכוש הוכחות בדבר הסכום ששילם לבעל הדירה;
- (2) היזם עמד בדרישות מנהל מס רכוש שעניינן הבטחת יכולתו להחזיר את סכום הסיוע; אין בקביעה שלפיה מתקיים לגבי היזם האמור בסעיף 43(ב)(2)(א) כדי להוות ראיה לכך שהוא עומד בדרישות כאמור בפסקה זו;
- (3) היזם עמד בדרישות לפי סעיפים 2 ו-2א לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976²²;

(4) ניתנו ערובות להנחת דעתו של מנהל מס רכוש בדבר הבטחת החזרת סכום הסיוע.

(ב) (1) קיבל יזם שיקום את הסכום כאמור בסעיף קטן (א), ונבנה בית משותף חדש בהתאם לתוכנית לשיקום והתחדשות החלה על הקרקע שבה נבנתה הדירה שרכש, יהיה חייב להחזיר את הסכום האמור בתוך 30 ימים מיום שכל הבתים המשותפים שנבנו לפי אותה תוכנית באזור טעון שיקום יהיו ראויים לשימוש כהגדרתו בסעיף 8א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה²³, בתוספת הפרשי הצמדה כהגדרתם בחוק מס רכוש, מיום מתן הסכום כאמור עד יום ההחזר.

ד ב ר י ה ס ב ר

תוכנית היו ראויים לשימוש בהתאם להגדרה לפי חוק מס רכוש.

עם זאת, וכדי להקל במקרים, אם יהיו, שבהם התמוורות הכלכליות של היזם היו פחותות מהצפוי, מוצע לאפשר ליזם, בתוך תקופה זו, לבחור להשיב את שווי דירת התמורה שהיה מתקבל על ידי בעל הדירה, אם היה מקבל דירה במסגרת עסקת שיקום. יובהר כי החלופה השנייה מותנית באישורו של מנהל מס רכוש, ושם אישור כאמור אינו מתקבל, היזם יידרש להשיב את הסכום הקבוע בחלופה הראשונה. על החלטתו של מנהל מס רכוש יהיה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בהתאם לסעיף 71 המוצע.

כמו כן, מוצע להחיל על סכום ההחזר את הוראות פקודת המסים (גבייה) וחוק קיוזו מסים, התש"ם-1980, אשר באמצעותם פועל מנהל מס רכוש לגבות החזרים כבר כיום בהתאם לסמכויות הנתונות לו.

אף על פי שאין מדובר בפיצוי במובנו הצר, מוצע לקבוע כי קרן הפיצויים, כהגדרתה בסעיף 2א לחוק מס רכוש, תישא במימון סכום ההשתתפות שניתן ליזם וסכומי ההחזרים יוחזרו אליה.

סעיפים לצורך הקלה על יזמי השיקום, ויצירת תמריץ לאותם יזמים להיכנס למיזמי השיקום, מוצע שהמדינה תסייע במימון רכישת דירה שנרכשה על ידי יזם שיקום. סכום המימון יהיה בגובה התשלום ששילם היזם לבעל הדירה, ובלבד שאינו עולה על השווי הקבוע לפי החלטת השמאי הממשלתי בהתאם לחוק זה (או בהתאם לסכום הסופי כפי שנקבע בהשגה או בעתירה שהוגשו בקשר לכך, לפי העניין). לצורך קבלת המימון יידרש יזם השיקום להוכיח, בין השאר, כי שילם את הסכום האמור בפועל, כי ביכולתו להשיב את הסכום וכן לתת ערובות מספיקות להנחת דעתו של מנהל מס רכוש להבטחת השבת הכספים. יובהר כי אישור יזם שיקום על ידי מנהל הרשות אינו מהווה הוכחה להנחת דעתו של מנהל מס רכוש לעניין עמידתו בדרישות מנהל מס רכוש לצורך מתן הסיוע, וזאת גם אם היזם אושר על סמך תנאי הסף שבתוספת.

עוד מוצע לקבוע כי לאחר סיום בניית כל הבניינים החדשים בהתאם לתוכנית באזור השיקום, או לאחר 5 שנים אם עוד לא הושלמה הבנייה, יחזיר היזם את סכום ההשתתפות שקיבל, בתוספת הפרשי הצמדה, בתוך 30 ימים מהמועד שבו כל הבתים המשותפים שנבנו לפי אותה

²² ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

²³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאי המנהל לאשר, לבקשת יזם השיקום שהוגשה בתוך 30 הימים האמורים בפסקה האמורה, שחלף החזרת הסכום כאמור באותה פסקה, יחזיר היזם את שווי דירת התמורה; בחר יזם השיקום בהחזרת שווי דירת התמורה, לא יוכל לחזור בו מבחירתו; לענין זה, "שווי דירת התמורה" – השווי במועד המסירה, של דירת התמורה אשר היה מקבל בעל הדירה שנרכשה דירתו בהתאם לשווי הממוצע של דירות תמורה שקיבלו בעלי דירות בעלות מאפיינים דומים לדירתו.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא הושלמה בניית כל הבתים המשותפים באזור לשיקום והתחדשות בתוך חמש שנים מהמועד שבו שולם ליזם השיקום סכום הסיוע במימון, יחזיר יזם השיקום את הסכום האמור לקרן הפיצויים כמשמעותה בסעיף 2א לחוק מס רכוש (בפרק זה – קרן הפיצויים); המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה מנימוקים שיירשמו.

(ד) על סכום ההחזר כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה)²⁴, כאילו היה מס, וכן יחולו עליו הוראות חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980²⁵, כאילו היה חוב מס.

52. קרן הפיצויים תממן את סכום הסיוע במימון כמשמעותו בסעיף 51, והסכומים שיחזיר יזם השיקום לפי סעיף 51 יצורפו לקרן הפיצויים ויהיו חלק ממנה.

פרק ה': הסכמה לביצוע עבודה והתקשרות בעסקת שיקום

53. (א) אושרה תוכנית לשיקום והתחדשות, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין, חוק המקרקעין (חיזוק) או חוק פינוי ובינוי, הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית משותף לצורך ביצוע עבודה שמטרתה הקמת מבנה חדש במקומו של מבנה טעון שיקום בהתאם לאותה תוכנית (בפרק זה – ביצוע עבודה), יחולו לענין קבלת ההסכמה או ההחלטה על ביצוע העבודה כאמור הוראות פרק זה.

(ב) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהחלטה של בעלי דירות לענין ביצוע עבודה להקמה מחדש או לתיקון של מבנה טעון שיקום שנהרס, כולו או מקצתו, שלא לפי תוכנית לשיקום והתחדשות, שהתקבלה במהלך 60 הימים שלאחר המועד הקובע.

ד ב ר י ה ס ב ר

תוכנית, יחולו הוראות פרק זה לענין קבלת ההסכמה או ההחלטה על ביצוע עבודה לפי תוכנית השיקום.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן זה מוצע לקבע כי אם ההחלטה או ההסכמה כאמור היא לענין ביצוע עבודה שלא מכוח תוכנית שיקום והתחדשות, אלא לשם חידוש הבית המשותף שנהרס, ימשיכו לחול הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין – העוסק בהקמת בית משותף. הוראה זו נועדה לשם כך שלצד ההסדר החדש תישמר לבעלי הדירות, במהלך 60 הימים שלאחר המועד הקובע, האפשרות לפעול לפי הדין הקיים ולהחליט לשקם את המבנה שנהרס, לרבות קביעת אופן שיקומו והמשמעויות הכלכליות הכרוכות בכך, בהתאם לסעיף 60 לחוק המקרקעין.

כאשר בעלי הדירות בוחרים לפעול לשיקום המבנה בדרך זו, משתנה נקודת הייחוס לקביעת אזור השיקום.

פרק ה'

כללי בפרק זה מוצע לקבוע הסדרים מתחום הקניין ומתחום החוזים כדי לעודד ולקדם מיזמי התחדשות עירונית באזורים לשיקום והתחדשות בטווח זמן מהיר.

סעיף 53 לסעיף קטן (א)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע כי מקום שבו אושרה תוכנית שיקום והתחדשות ונדרשת החלטה או הסכמה של בעלי הדירות בבית משותף לפי הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), חוק המקרקעין (חיזוק) בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן – חוק המקרקעין (חיזוק)), או חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006 (להלן – חוק פינוי ובינוי), לצורך ביצוע עבודה שמטרתה הקמת מבנה חדש במקומו של מבנה טעון שיקום בהתאם לאותה

²⁴ חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374, (א) 1399.

²⁵ ס"ח התש"ם, עמ' 50.

(ג) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול לעניין ביצוע עבודה, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי פרק זה.

(א) אושר יזם שיקום לעניין אזור לשיקום והתחדשות, ומצא בית המשפט כי בעל דירה באותו אזור מסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע עסקת השיקום או מתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים (בסעיף זה – בעל דירה מסרב), רשאי בית המשפט, לבקשת יזם השיקום, לאשר את ביצוע העסקה וכן למנות עורך דין או רואה חשבון, שאינו בעל דירה באזור לשיקום והתחדשות שיהיה מוסמך בהתאם להוראות בית המשפט, להתקשר בעסקה בשם בעל הדירה המסרב.

(ב) סירוב להעברת זכויות כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב בלתי סביר, בין השאר, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) בעל דירה סירב בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) לסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי, ויחולו הוראות אותן פסקאות, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "עסקת פינוי ובינוי" יבוא "עסקת שיקום";

(2) בעל הדירה המסרב שהתגורר בדירה במועד שבו נגרם נזק המלחמה, או בן משפחתו שהתגורר עימו במועד האמור, הוא אדם עם מוגבלות ולא הוצעה לו דירת תמורה הכוללת התאמות או תשלום בעד ההתאמות; בפסקה זו, "אדם עם מוגבלות" ו"התאמות" – כהגדרתם בסעיף 2(ג) לחוק פינוי ובינוי;

(3) בעל הדירה המסרב התגורר בדירה במועד שבו נגרם נזק המלחמה, ובמועד האמור מלאו לו, על פי הרישום במרשם האוכלוסין, 70 שנים, ולא הוצעה לו לפחות אחת מהחלופות כמפורט בסעיף 2(ב)(6) לחוק פינוי ובינוי, לפי בחירת היזם, נוסף על האפשרות לקבל דירת תמורה;

(4) בעל הדירה המסרב התגורר בדירה במועד שבו נגרם נזק המלחמה, והוא אחד מהמנויים בפסקה (7) לסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי, ולא הוצעה לו חלופה כאמור בפסקה 2(א)(6) באותו סעיף, נוסף על האפשרות לקבל דירת תמורה; לעניין זה, יקראו את סעיף 2(ב)(7) לחוק פינוי ובינוי, כך:

ד ב ר י ה ס ב ר

רשאי בית המשפט לאכוף על בעל דירה המסרב סירוב בלתי סביר, התקשרות בעסקת שיקום, באופן שיאפשר את ביצוע הפרויקט.

סעיף זה למעשה משנה את הכללים הקיימים נכון להיום בתחום ההתחדשות העירונית. בחוק פינוי ובינוי, המתייחס למתחמים להתחדשות עירונית, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה נגד בעל דירה המסרב לחתום על עסקת שיקום בהתקיים רוב מיוחס של בעלי דירות העומד על שני שלישים מבעלי הדירות במקבץ ו-60% לפחות מכל בית משותף במקבץ. כך גם חוק המקרקעין חיזוק קובע כי הרוב המאפשר פנייה למפקח הוא שני שלישים מבעלי הדירות בבית המשותף.

לצד הפחתת שיעור ההסכמות הנדרש כמפורט בסעיף 43, מוצע לשמור בהתאמות הנדרשות, על עילות הסירוב הסביר, שבהתקיימן לא יהיה רשאי בית המשפט לאכוף התקשרות בעסקת שיקום. בעילות אלה: אם העסקה אינה כדאית מבחינה כלכלית; אם לא הוצע לבעל הדירה פתרון מגורים לתקופת הבנייה; אם לא הוצעו בטוחות הולמות;

במצבים אלה יהיה נדרש לשוב אל הוועדה לקביעת אזורי השיקום לשם בחינה מחודשת של תחום האזור. במסגרת בחינה זו יראו את המבנים שלגביהם התקבלה החלטה לשיקום לפי הדין הקיים כמבנים שאינם נדרשים עוד לשיקום, ועל כן יש לבחון אם גבולות אזור השיקום טעונים עדכון בהתאם להוראות החוק. בחינה זו אינה מחייבת בהכרח את הוצאת המבנה מהאזור, ואולם יש לוודא כי מתקיימים התנאים לכלילת מבנה שאינו נדרש לשיקום, ובכלל זה ששיעור המבנים שניזוקו אינו פוחת מ-75%, וכי קיים הכרח מבחינה תכנונית להכללת המבנה לשם מימוש שיקום האזור בדרך של התחדשות עירונית.

לסעיף קטן (ג)

בסעיף קטן זה מוצע להבהיר כי ביחס לכל פעולה אחרת בבית המשותף, ימשיכו לחול הוראות חוק המקרקעין, כל עוד אינן סותרות את הוראות חוק זה.

סעיף 54 לשם ביצוע עבודה לפי תוכנית חיזוק נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות. ואולם מוצע לקבוע כי על פי תביעה שתוגש על ידי יזם השיקום יהיה

- (א) בפסקת משנה (א), במקום "שבמועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה" יקראו "שבמועד שבו נגרם נזק המלחמה";
- (ב) בפסקת משנה (ג), במקום "שבמועד חתימת עסקת פינוי ובינוי ראשונה" יקראו "שבמועד שבו נגרם נזק המלחמה".

55. הוראות סעיפים וא' ו-ב(א) ו-ב(ב) לחוק פינוי ובינוי יחולו על התקשרות בעסקת שיקום, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "עסקת פינוי ובינוי" יבוא "עסקת שיקום".
56. (א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעל דירה רשאי לבטל עסקת שיקום או הסכם ארגון בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם הזום או המארגן, לפי העניין, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) אושר יזם שיקום לפי סעיף 43, וביטול העסקה או ההסכם נעשה לשם התקשרות בעסקת שיקום עם אותו יזם או לשם מתן התחייבות לחלופת היציאה לפי סעיף 46;

(2) לא אושר יזם שיקום לפי סעיף 43 עד המועד הקובע, או פקע או בוטל אישור שניתן ליזם שיקום לפי סעיפים 44 או 45, וביטול העסקה או ההסכם נעשה לשם התקשרות בעסקת שיקום עם יזם אחר או לשם מתן התחייבות לחלופת היציאה לפי סעיף 46; ואולם, בעל דירה לא יהיה רשאי לבטל את העסקה או ההסכם לפי הוראות פסקה זו בתקופת ההגשה כאמור בסעיף 43(ד), ואם הוגשה בקשה לאישור יזם שיקום – בתקופה שתחילתה בתקופת ההגשה וסיומה במועד מתן החלטת המנהל בבקשת היזם.

(ב) ביטול בעל דירה עסקת שיקום או הסכם ארגון לפי הוראות סעיף קטן (א), ימסור על כך הודעה בכתב ליזם או למארגן, לפי העניין.

ד ב ר י ה ס ב ר

עסקה ראשונה והוראות לעניין מסירת העתק העסקה לבעל הדירה.

סעיף 56 בדומה להוראות סעיף וד לחוק פינוי ובינוי, המאפשר, בדרך הקבועה בו, להשתחרר מעסקת פינוי ובינוי אם העסקה לא התקדמה בהתאם לאבני הדרך הקבועות בה, מוצע לקבוע מנגנון להשתחררות מעסקאות שיקום כדי להקל על בעלי הדירות להתקשר באופן מהיר עם יזם אחד שיבצע את המיזם. לנוכח תכלית החקיקה, לא אושר יזם שיקום בתוך 60 ימים מהמועד שפורסמה ההחלטה על קביעת אזור השיקום, יהיה רשאי בעל הדירה להשתחרר מעסקה עם היזם, בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות, ובלבד שיתקשר בעסקה עם יזם אחר או יבחר בחלופת היציאה שבפרק ד' המוצע. ביטול עסקה עם יזם לצורך התקשרות בעסקת שיקום עם יזם שאושר כיום שיקום על ידי המנהל תהיה אפשרית בכל שלב, לאחר אישור יזם כאמור.

באופן דומה, מוצע להחיל את מנגנון ההשתחררות גם על הסכמי ארגון.

עוד מוצע כי במהלך תקופת ההגשה של בקשה לאישור כיום שיקום ובתקופת הבחינה של בקשות אלה על ידי מנהל הרשות, לא יוכלו בעלי הדירות להתקשר

אם בעל הדירה המסרב או אדם המתגורר עימו הוא אדם עם מוגבלות ולא הוצעה לו דירת תמורה הכוללת התאמות הנדרשות בשל מוגבלותו. יצוין כי עילת סירוב זו רחבה יותר מעילת הסירוב הדומה הקיימת בחוק פינוי ובינוי המתייחסות לשווי ההתאמות כאמור בלבד; אם בעל הדירה המסרב הוא קשיש ולא הוצעו לו החלופות שיש להציע לקשיש בהתאם לחוק פינוי ובינוי.

לעניין זה יובהר כי מוצע לשנות את הגדרת ה"קשיש" לעניין חוק זה, ולקבוע כי המועד לקביעת גיל הקשיש יהיה היום שבו נגרם נזק המלחמה באותו אזור לשיקום, ובלבד שהתגורר בדירה באותו מועד, ולא כפי שקבוע בחוק פינוי ובינוי – שם המועד הקובע הוא המועד שבו נחתמה העסקה הראשונה בבית המשותף ובתנאי שהתגורר בדירה שנתיים לפחות לפני אותו מועד. הוראה זו תחול גם אם נחתמו עסקאות באותו בית משותף לפני המועד שבו נגרם נזק המלחמה האמור.

סעיף 55 מוצע לקבוע כי הוראות לעניין דרכי ההתקשרות בעסקה לפי חוק פינוי ובינוי יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין התקשרות בעסקת שיקום. בהוראות אלה: החובה לקיים כינוס של בעלי הדירות ומסירת מסמך עיקרי ההצעה, שבועיים לפחות לפני חתימה על עסקה ראשונה בבית המשותף; הוראות לעניין מסירת הודעה על

57. (א) נחתמו עסקת פינוי ובינוי או עסקה לפי תוכנית חיוזוק, לגבי דירה במבנה טעון שיקום, לפני מועד ההכרזה (בפרק זה – עסקה קודמת). ובאותו מועד טרם התחילו עבודות הבנייה בהתאם לעסקה כאמור, יחולו הוראות אלה:

(1) יראו עסקה קודמת לעניין חוק זה גם כעסקת שיקום; ואולם אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף וד לחוק פינוי ובינוי ומהוראות סעיף 55 לחוק החיוזוק;

(2) בעל דירה שהתקשר עם יום בעסקה קודמת רשאי, בתוך 60 ימים ממועד ההכרזה, לבטלה, בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם היוזם, ובלבד שנתן התחייבות לחלופת היציאה לפי סעיף 46;

(3) יזם שהתקשר עם בעל דירה בעסקה קודמת רשאי, בתוך 30 ימים ממועד ההכרזה, לבטלה, מכל סיבה שהיא, בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם בעל הדירה, ובלבד שביטל את העסקאות הקודמות עם כל בעלי הדירות באותו אזור לשיקום והתחדשות שעימם התקשר, ונמחקו, לבקשתו, כל ההערות שנרשמו בשלחן במרשם המקרקעין.

(ב) בוטלה עסקה קודמת שנחתמה לפני המועד שבו נגרם נזק המלחמה, לפי הוראות סעיף 56 או סעיף קטן (א)(2), יהיה היוזם זכאי לתשלום מבעל הדירה בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף וד(ה) לחוק פינוי ובינוי, בלבד, ויראו לעניין זה כאילו העסקה בוטלה בשל סעיף וד(א)(1) לחוק האמור.

(ג) בעל דירה במבנה טעון שיקום שהתקשר עם מארגן לעניין אותה דירה בהסכם ארגון, לפני מועד ההכרזה, רשאי, בתוך 60 ימים מאותו המועד, לבטלו, בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם המארגן, ובלבד שנתן התחייבות לחלופת היציאה לפי סעיף 46.

(ד) בסעיף זה –

“עסקה לפי תוכנית חיוזוק” – כהגדרתה בחוק הסכמים לארגון עסקאות;

“עסקת פינוי ובינוי” – כהגדרתה בחוק פינוי ובינוי.

ד ב ר י ה ס ב ר

באופן דומה, בתקופה של עד 30 ימים מהמועד האמור, יהיה רשאי גם יזם שהתקשר בעסקה לבטלה, בלי שיראו אותו כמי שהפר את העסקה. אפשרות זו להשתחרר מעסקאות נובעת משינוי הנסיבות, עקב נזקי המלחמה, ולאור חלופת היציאה המוצעת בפרק ד' בזכות שקיימת לבעלי הדירות, וכי מי שיישא בתשלום יהיה היוזם, כנגד השתתפות המדינה.

נוסף על כך מוצע כי אם בעל דירה ביטל עסקת שיקום קודמת, שנחתמה טרם מועד קרות הנזק, יהיה היוזם זכאי לתשלום לפי תקנות פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (תשלום בשל ביטול עסקת התחדשות עירונית), התשפ”ה–2025, שנקבעו לפי סעיף וד(ה) לחוק פינוי ובינוי, בלבד, כאשר הזכאות לפיצוי תיקבע כאילו העסקה בוטלה ויראו לעניין זה כאילו העסקה בוטלה בשל אי-התקשרות עם הרוב הנדרש כאמור בסעיף וד(א)(1) לחוק האמור.

בעסקות שיקום חדשות או לעשות שימוש בזכות האמורה לעיל לביטול העסקאות. זאת במטרה לאפשר את בחינת המנהל על סמך נתונים ברורים באשר למצב ההתקשרויות בעסקאות שיקום או חלופת יציאה. בעל דירה שביטל עסקת שיקום או עסקת ארגון, לפי סעיף זה, וירדש להודיע על כך ליזם או למארגן שעימו ביטל את העסקה.

סעיף 57 תיתכן אפשרות שחלק מבעלי הדירות באתרי הרס התקשרו עם יזמים בעסקאות התחדשות עירונית, טרם קרות ההרס או טרם הכרזה על האזור כאזור שיקום והתחדשות לפי חוק זה. כך אירע גם בחלק מהאתרים שנהרסו במבצע “עם כלביא”. על כן, מוצע לקבוע כי עסקאות קודמות אלה ימשיכו לחול ויראו אותן כעסקאות שיקום לעניין חוק זה. כמו כן מוצע כי בתקופה של עד 60 ימים לאחר פרסום ההכרזה על אזור השיקום, בעלי דירה שחתמו על עסקה קודמת יהיו רשאים להשתחרר ממנה, בלי שיראו אותם כמי שהפרו את העסקאות, ובלבד שהסכימו לרכישת זכויותיהם לפי פרק ד'. עוד מוצע להחיל את מנגנון ההשתחררות גם על הסכמי ארגון.

פרק ו': בחירת יזם על ידי הרשות להתחדשות עירונית ורכישת הזכויות במקרקעין לצורכי ציבור

ד ב ר י ה ס ב ר

ההפקעה, ומאפשר לעשות כן אף לאחר שהחלו הליכים לאישורו של יזם שיקום אשר יוסמך להפקיע שטחים מן המתחם, וזאת עד למועד שבו יוסמך באופן סופי לתפיסת החזקה במתחם (עם פרסום הודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות).

הסדר זה מקיים את דרישת המידתיות, שכן הוא מותנה במימון ההליכים החוקיים המאפשרים את קידום המיזם באמצעים שפגיעתם פחותה, כפי שנקבעו בפרקים ד' ו-ה' המוצעים. רק אם בתוך 150 ימים לא התקבלה הסכמת 51% מבעלי הזכויות ולא נבחר יזם שיקום גם בחלוף שתי תקופות בחירה מהמועד שבו הרשות להתחדשות עירונית בחרה יזם לפי הוראות סעיף 60 המוצע – תתאפשר פנייה לשר האוצר לעשות שימוש בסמכויותיו לפי הפקודה לרכישת הזכויות במקרקעין.

נוסף על כך, הרכישה תיעשה רק לאחר שנמצא כי קיימת הצדקה תכנונית לשיקום המתחם על דרך התחדשות המחייבת את ההריסה או ההקמה של הנכסים שבמתחם (בסימן ב' לפרק ב' המוצע), וכן נמצא כי אין דרך חלופית לקדם את הפרויקט בלא ביצוע הפקעות בשל העדר הסכמות.

הפעלת סמכות הרכישה לפי פרק ו' עומדת במבחן המידתיות במובן הצר, שכן היא נעשית לשם שיקום מתחמים שנפגעו פזיזת בעקבות התקיפה, ולצורך הקמת מבנים חדשים לרווחת כלל הדיירים (לרבות ממ"דים, תשתיות בטיחותיות ושדרוג תכנוני). הסמכות מופעלת רק לאחר שהמנגנונים וההסדרים המקילים שבפרקים הקודמים לא צלחו, ולא הושג רוב לקידום פרויקט השיקום בתוך תקופה של לפחות 150 ימים (גם אז הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית רשאית לבחור יזם ולא מחויבת לעשות כן), ולאחר שלא אושר יזם שיקום גם בחלוף שתי תקופות בחירה מהמועד שבו בחרה ביזם.

בנסיבות אלה, ההסדר מבטיח כי השימוש בכלי הרכישה ייעשה אך ורק כאשר לא ניתן לקדם את השיקום בהסכמה, וכאשר התועלת הציבורית משיקום האזור עולה באופן מובהק על הפגיעה בזכות הקניין. יוער בהקשר זה, כי אף במקרים שבהם יקודם הליך הפקעה, אין בכך כדי למנוע את האפשרות של בעלי דירות שזכויותיהם לא הופקעו (אם ייקבע שאין הצדקה או צורך בהפקעתן) לפעול למימון זכויותיהם וטענותיהם, לרבות על דרך סירוב לעסקת שיקום, אשר ייבחן בהתאם להסדרים הקבועים בחוק זה לעניין סירוב סביר בפרק ה' המוצע.

סעיף 58 סעיף זה נועד לקבוע, לשם הגנה על זכויותיהם של בעלי הדירות לפי חוק זה, כי התניה בין בעל דירה ליזם שאינה לטובת בעל הדירה – בטלה, בדומה לאמור בחוק פינוי ובינוי.

פרק ו'

כללי פרק זה נועד להסדיר את השימוש בסמכות המדינה לרכישת זכויות במקרקעין לצורכי ציבור, במתחמים שהוכרו כאזורי שיקום לפי החוק המוצע. השימוש במנגנון הרכישה מוצע כמוצא אחרון, לאחר שלא הושגו הסכמות מספקות מצד בעלי הזכויות, אף לאחר הפעלת ההסדרים הקיימים בפרקים ד' ו-ה' (עסקאות רכישה מרצון לפי שומת השמאי הממשלתי ועסקאות שיקום) המוצעים. יודגש כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות שר האוצר המוסדרת בהוראות כל דין ובכלל זה בהוראות פקודת הקרקעות ביחס לרכישת קרקע הדרושה למדינה ובכלל זה לצורך האמור בחוק זה.

לנוכח הפגיעה הקשה באזורים שנפגעו מטילים, הצורך הציבורי הדחוף בשיקום, והמורכבות שבהשגת הסכמות רחבות באזורים מעורבים ובמבנים שניזוקו או נהרסו, יש צורך בהסדר ייחודי המאפשר מימוש שיקום גם בהעדר רוב מספק, ובהתקיים נסיבות מסוימות כפי המוצע להלן, יהיה ניתן לקבוע כי השיקום והחידוש של אזור לשיקום והתחדשות הוא צורך ציבורי.

ההסדר נשען על כך שבטרם תישקל רכישה כפויה, יערכו מאמצים לקידום המיזם במתכונת הרגילה של מיזם התחדשות, וייתנו לבעלי הזכויות כמה הזדמנויות להגיע להסכמות מרצון, לרבות לפי ההסדרים שבפרקים ד' ו-ה' המוצעים. ההסדר מבוסס על עקרון המידתיות, ולפיו השימוש בסמכות הרכישה ייעשה רק לאחר שמוצו ההסדרים הקיימים בפרקים הקודמים, שנועדו לאפשר השגת רוב, קידום תכנון ושיקום האזור. כאשר הליכי השיקום בהסכמה מתעכבים ואידיההגעה להסכמות מונעת את קידום הפרויקט, גובר הצורך הציבורי במעורבות המדינה לשם צמצום הפגיעה בכלל בעלי הזכויות באזור.

בנסיבות אלה, הפעלת סמכות הרכישה מהווה אמצעי סביר ומידתי למימוש תכליות החוק ולהבטחת השיקום, תוך הבטחת מנגנוני פיצוי הוגנים להבטחת היותו של ההסדר פוגעני במידה הפחותה שמתאפשרת.

ההסדר המוצע מאפשר ומקנה עדיפות לקידומו של מיזם ההתחדשות באמצעות יזם שיקום בלא צורך בקידום

שיקום וחידוש
של אזור לשיקום
והתחדשות –
צורך ציבורי

בחירת יום על
ידי הרשות
להתחדשות
עירונית

59. הכריזה הוועדה על שטח כעל אזור לשיקום והתחדשות לפי הוראות סעיף 11 וחלפו 150 ימים לפחות ממועד ההכרזה ולא אושר יום שיקום לפי הוראות פרק ד', ייחשבו שיקומו וחידושו של האזור לשיקום והתחדשות, לצורך ציבורי כמשמעותו בפקודת הקרקעות, ויחולו לגבי אותו אזור הוראות פרק זה.

60. (א) בהתקיים האמור בסעיף 59, רשאית הרשות להתחדשות עירונית לבחור ביום שלהנחת דעתה יש ביכולתו לפעול לשיקומו ולחידושו של האזור לשיקום והתחדשות, באופן המיטבי; בהליך בחירת היום תשקול הרשות להתחדשות עירונית, לגבי כל אזור לשיקום והתחדשות, את השיקולים המפורטים להלן, ככל שהם מתאימים בנסיבות העניין, וכן רשאית היא להתחשב בשיקולים נוספים, בשם לב למאפיינים הייחודיים של כל אחד מהאזורים כאמור:

(1) איתנותו הכלכלית של היום;

(2) ניסיונו של היום בביצוע מיזמי בנייה, לרבות מיזמים להתחדשות עירונית;

(3) מספר בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות שערים התקשר היום בעסקת שיקום;

(4) עמדתם של בעלי דירות באזור לשיקום והתחדשות שלא בחרו בחלופת היציאה בהתאם להוראות סעיף 46, אם היא הובאה לידיעת הרשות להתחדשות עירונית;

(5) התמורות שמציע היום לבעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות.

(ב) החליטה הרשות להתחדשות עירונית לבחור יום, לגבי אזור לשיקום והתחדשות, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על כוונתה לקיים הליך לבחירת יום באותו אזור, הכוללת בין השאר את פרטי ההליך והשיקולים לבחירת היום.

ד ב ר י ה ס ב ר

וההתחדשות, לעסקת שיקום עם יום שיקום או לחלופת יציאה, תוסמך כמוצא אחרון, הרשות להתחדשות עירונית לבחור יום שיוכל לפעול לשיקומו וחידושו של האזור לשיקום והתחדשות. אפשרות זו נועדה לסייע לבעלי דירות באזור לשיקום והתחדשות שלא הצליחו להתארגן בפרק הזמן שניתן להם לבחירת יום שיקום, ולתת להם פרק זמן נוסף כדי לנסות לבחור יום כאמור טרם שתינתן הרשאה לרכישת הקרקע לפי פקודת הקרקעות כפי המוצע בפרק זה.

מוצע לקבוע כי הרשות להתחדשות עירונית תבחר ביום בהתחשב בשיקולים לעניין איתנותו הכלכלית, ניסיונו בביצוע מיזמי בנייה קודמים לרבות מיזמים להתחדשות עירונית, מספר בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות שערים היום כבר התקשר בעסקת שיקום, עמדתם של בעלי דירות שטרם התקשרו עם יום וטרם בחרו בחלופת היציאה, ביחס ליום זה וביחס ליומים אחרים, ככל שנמסרו לה, כמו גם התמורות שהוצעו על ידי היום לבעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות לרבות תוספת השטח ביחס לדירתם המקורית, דמי השכירות לתקופת הביניים, בעלי מקצוע שיעמדו לרשותם, יכולת שדרוג הדירות ועוד. זאת, ככל ששיקולים אלה מתאימים לנסיבות העניין.

הרשות להתחדשות עירונית רשאית לשקול גם שיקולים נוספים בבחירת היום, והכול כדי להבטיח את

סעיף 59 מוצע לקבוע כי אם הכריזה הוועדה על שטח כעל אזור לשיקום והתחדשות לפי הוראות סעיף 11 המוצע, וחלפו 150 ימים ממועד ההכרזה ולא אושר יום שיקום, ייחשבו הקמתו ופיתוחו של אזור לשיקום והתחדשות כהגדרתו לפי חוק זה כצורך ציבורי כהגדרתו בפקודת הקרקעות, כך שיחולו על אזור לשיקום והתחדשות זה הוראות פקודת הקרקעות וכן הוראות החוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964 (להלן – החוק לתיקון דיני רכישה), בכפוף להוראות סעיף 63 המוצע. יצוין כי צורך ציבורי לשיקום והתחדשות הוא צורך ציבורי ייחודי לחוק זה, ואינו צורך ציבורי כללי.

יצוין כי מתחמים אלה אינם דומים למתחמים עירוניים "רגילים" הנזקקים להתחדשות, אלא מדובר באזורים שנפגעו בנסיבות של אירוע ביטחוני, המאופיינים בהרס משמעותי של מבנים ותשתיות, ולעיתים גם בפינוי מיידי וממושך של דיירים מבתיהם, וזאת מעבר למצבם טרם הפגיעה. בשל כך שיקום מתחמים אלה הוא לא רק אינטרס של בעלי הזכויות, אלא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

סעיף 60 מוצע לקבוע כי אם בחלוף 150 ימים מהמועד הקובע לא התקבלה הסכמתם של לפחות 51% מבין בעלי הזכויות במקרקעין שבתחום אזור השיקום

61. (א) בחרה הרשות להתחדשות עירונית יזם לפי הוראות סעיף 60, לגבי אזור לשיקום והתחדשות, תודיע על כך ליזם שנבחר כאמור, וכן לרשות המקומית שבתחומה נמצא האזור.

(ב) הרשות להתחדשות עירונית תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על בחירתה ביזם כאמור בסעיף קטן (א), ותציין בהודעתה כי בהתקיים האמור בסעיף 63(ב) רישה, יפנה היזם שנבחר לשר האוצר בבקשה לתת לו הרשאה לרכישה לצורכי ציבור, בהתאם להוראות הסעיף האמור.

62. יזם שנבחר לפי סעיף 60 יודיע, בכתב, בתוך 15 ימים ממועד הודעת הרשות להתחדשות עירונית לפי סעיף 61, לכל בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות, על הבחירה בו ויציע להם להתקשר עימו בעסקת שיקום או לבחור בחלופת היציאה בהתאם להוראות סעיף 46; בהודעתו יציין היזם כי בהתקיים האמור בסעיף 63(ב) רישה, הוא יפנה לשר האוצר בבקשה לתת לו הרשאה לרכישה לצורכי ציבור, בהתאם להוראות הסעיף האמור.

63. (א) בסעיף זה, "תקופת האישור" – שתי תקופות בחינה כמשמעותן בסעיף 43(ד) שתחילתן ביום פרסום הודעת הרשות להתחדשות עירונית לפי סעיף 61 על בחירתה ביזם.

(ב) חלפה תקופת האישור ולא אושר היזם שנבחר לפי סעיף 60 או יום אחר, כיזם שיקום לפי הוראות סעיף 43, יפנה היזם שנבחר כאמור לשר האוצר בתוך 60 ימים מתום תקופת האישור, בבקשה לתת לו הרשאה לפי סעיף 22 לפקודת הקרקעות לרכישת הזכויות במקרקעין באזור לשיקום והתחדשות, לצורך שיקומו וחידושו של האזור (בפרק זה – רכישה לצורכי ציבור), ויחולו לעניין מתן ההרשאה ולעניין הרכישה האמורה הוראות פקודת הקרקעות וחוק לתיקון דיני הרכישה, בשינויים המפורטים להלן:

(1) על אף הוראות סעיף 22(1) לפקודת הקרקעות, רק היזם שנבחר לפי סעיף 60 יהיה רשאי לפנות אל שר האוצר בבקשה למתן הרשאה לפי סעיף 22 לפקודה האמורה;

ד ב ר י ה ס ב ר

והתחדשות על הבחירה בו, וזאת בתוך 15 ימים ממועד הודעת הרשות להתחדשות עירונית לפי סעיף 61(א). הודעה זו תכלול גם הצעה להתקשר עימו בעסקת שיקום לפי סעיף 43 המוצע או לבחור בחלופת היציאה, וכן בהבהרה כי אם לא ימונה יזם שיקום בתוך שתי תקופות בחינה של בקשות ליזם שיקום ממועד ההודעה, הוא יפנה לשר האוצר בבקשה לתת לו הרשאה לרכישת הזכויות במקרקעין לצורכי ציבור בהתאם להוראות סעיף 63.

סעיף 63 לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

מוצע להסדיר את האפשרות להעניק ליזם שנבחר על ידי הרשות להתחדשות עירונית, סמכות לפנות לשר האוצר בבקשה לרכוש זכויות במקרקעין באזור שהוכרו לשיקום והתחדשות לפי סעיף 22 לפקודת הקרקעות לצורך שיקומו וחידושו של האזור האמור.

מטרת ההסדר היא לאפשר קידום של תהליכי שיקום באזורים שנפגעו במלחמה, כאשר לא צלחו ניסיונות החידוש והשיקום מכוח ההסדרים הרגילים של עסקאות שיקום, חלופות יציאה, תביעות דייר סרבן וכיוצא בזה. יודגש כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות שר האוצר לפי פקודת הקרקעות.

שיפור תנאי המגורים של בעלי הדירות באזור לאחר מימוש מיום ההתחדשות העירונית. יצוין כי השיקולים ייבחנו לגבי כל אזור בשים לב למאפיינים הייחודיים לכל אזור, כך שלא בהכרח הליך הבחירה ביזם לגבי כל אזור יהיה זהה.

הרשות להתחדשות עירונית תודיע על החלטתה לקדם הליך בחירה, על תהליך הבחירה ועל השיקולים שינחו אותה בכך.

סעיף 61 הרשות להתחדשות עירונית תודיע על בחירתו של יזם לפי סעיף 60 (אם בחרה כזה), ליזם שנבחר ולרשות המקומית שבתחומה נמצא האזור לשיקום והתחדשות, וכן תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על בחירת היזם.

במסגרת ההודעה תבהיר הרשות להתחדשות עירונית, בין השאר, כי אם לא ייבחר יזם שיקום, ובכפוף להוראות סעיף 63(ב) המוצע, היזם הנבחר יפנה לשר האוצר לקבלת הרשאה לרכישת זכויות במקרקעין. שלב זה מאפשר לבעלי הדירות לבחור יזם שיקום בעצמם, בין שזה היזם שנבחר על ידי הרשות להתחדשות עירונית ובין שזים אחר, טרם תופעל סמכות הרכישה.

סעיף 62 מוצע לקבוע כי יזם שנבחר לפי סעיף 60 המוצע יודיע בכתב לכל בעלי הדירות באזור לשיקום

(2) על אף האמור בסעיף 7(1) לפקודת הקרקעות –

(א) שר האוצר לא יפרסם הודעה ברשומות לפי הסעיף האמור, לעניין הרכישה לצורכי ציבור, יחד עם ההודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב) טרם פרסום ההודעה ברשומות לפי הסעיף האמור יציג היזם לשר האוצר את הפעולות שנקט לשם יידוע בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות לגבי הכוונה לרכישת המקרקעין לצורכי ציבור וכן את מספר בעלי הדירות כאמור שהתקשרו עימו בעסקת שיקום, שבחרו בחלופת היציאה בהתאם להוראות סעיף 46 או שהסכימו שזכויותיהם במקרקעין יירכשו לצורכי ציבור;

(3) על אף האמור בסעיף 3(1) לחוק לתיקון דיני הרכישה ובסעיף 12(ב) לפקודת הקרקעות, המועד הקובע לעניין רכישת הזכויות במקרקעין לצורך הערכת שוויון כאמור בסעיף 12(ב) האמור יהיה היום שלפני המועד שבו נגרם נזק המלחמה;

(4) על אף האמור בסעיף 8 לחוק לתיקון דיני הרכישה, סכום הפיצויים שישלם היזם לבעלי דירות במקרקעין שזכויותיהם נרכשו לצורכי ציבור יוצמד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמועד הקבוע בפסקה (3) עד מועד התשלום בפועל;

(5) על אף האמור בסעיף 9(א) לחוק לתיקון דיני הרכישה, המועד שבו ישלם היזם לבעלי דירות במקרקעין שזכויותיהם נרכשו לצורכי ציבור את סכום הפיצויים, יהיה המועד שבו פורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות או המועד שבו רכש היזם את הזכויות במקרקעין של כל בעל דירה שבחר בחלופת היציאה בהתאם להוראות סעיף 50, לפי המאוחר.

ד ב ר י ה ס ב ר

הציג לוועדה המייעצת לשר האוצר פירוט של הפעולות שנקט כדי ליידע את בעלי הדירות על הכוונה לרכוש את זכויותיהם לצורכי ציבור, וכן נתונים בדבר מספר בעלי הדירות שהתקשרו עימו בעסקת שיקום או הסכימו לעסקה לחלופת היציאה או לרכישת זכויותיהם בתמורה לפיצויי הפקעה;

(3) מועד הרכישה לצורך הערכת שווי הזכויות יהיה היום שלפני קרות נזק המלחמה;

(4) חלף ההסדרים הקבועים בחוק לתיקון דיני הרכישה ובפקודת הקרקעות, סכום הפיצויים יוצמד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהיום שלפני המועד שבו נגרם נזק המלחמה (המועד שלפני נערכת השומה לפי המוצע) ועד למועד התשלום בפועל;

(5) היום ישלם את הפיצויים עם פרסום ההודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות או לאחר שרכש מכל בעלי הדירות שבחרו בחלופת היציאה את זכויותיהם במקרקעין לפי סעיף 50, לפי המאוחר שבהם. זאת, אף שבדרך כלל הפיצוי שאינו שנוי במחלוקת בעבור הפקעת מקרקעין לפי פקודת הקרקעות ניתן במועד מוקדם יותר, כדי שלא ליצור תמריץ שיגרום לקונים לבחור בהפקעה על פני חלופת היציאה.

לפי ההסדר המוצע, בתום שתי תקופות של 30 ימים, כהגדרתן בסעיף 43(ד), מאז נבחר היום לפי סעיף 60 המוצע, שבמהלכן אף אחד מהיזמים הפועלים באזור לשיקום לא הגיע לרוב הדרוש להכרזתו כיום שיקום, יפנה היום שנבחר על ידי הרשות להתחדשות עירונית, ורק הוא, לשר האוצר בבקשה לקבל הרשאה לפי סעיף 22 לפקודת הקרקעות, לצורך רכישת הזכויות במקרקעין הדרושות לביצוע השיקום. ויחולו לעניין מתן ההרשאה לעניין הרכישה המבוקשת האמורה הוראות פקודת הקרקעות וחוק לתיקון דיני הרכישה בכמה התאמות עיקריות:

(1) היום שנבחר על ידי הרשות להתחדשות עירונית יהיה המוסמך היחיד להגיש בקשה למתן הרשאה משר האוצר לרכישת הזכויות באזור שיקום והתחדשות לפי חוק זה; הבקשה תוגש לשר האוצר, באמצעות הוועדה המייעצת לפי סעיף 2 לפקודה. למען הסר ספק, אין בהסדר זה כדי לגרום מסמכותו הכללית והמלאה של שר האוצר לפי סעיף 3 לפקודת הקרקעות, המוקנית לו ממילא מכוח העובדה ששיקומו של האזור הוגדר בחוק זה כצורך ציבורי;

(2) ככלל, במקרה כזה, תפורסם קודם כל הודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות ורק לאחריה הודעה לפי סעיף 7(1) לאותה פקודה. אם יוחלט לפרסם את שתי ההודעות יחד יהיה ניתן לעשות זאת מטעמים מיוחדים בלבד. כמו כן, ההודעה לפי סעיף 7(1) תפורסם רק לאחר שהיום

(ג) לבקשה למתן הרשאה כאמור בסעיף קטן (א), יצרף הזים אישור מאת הרשות להתחדשות עירונית שבו יפורטו, בין השאר, כל אלה:

(1) כי הוא נבחר בהתאם להוראות סעיף 60;

(2) כי לא אושר יזם אחר כיזם שיקום בתום תקופת האישור כאמור בסעיף קטן (ב) רישה;

(3) כי היקף הזכויות במקרקעין שהוא מבקש לרכוש דרוש לשם שיקומו וחידושו של האזור.

(ד) לא פנה הזים שנבחר לפי סעיף 60 לשר האוצר בבקשה למתן הרשאה לרכישה לצורכי ציבור בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), רשאית הרשות להתחדשות עירונית לבטל את בחירתו ולבחור יזם אחר לפי הוראות סעיף 60.

64. סיוע במימון תשלום הפיצויים
יזם שניתנה לו הרשאה לרכישה לצורכי ציבור לפי סעיף 63, רשאי לבקש ממנהל מס רכוש את סכום הפיצויים ששילם לבעל דירה שזכויותיו נרכשו לצורכי ציבור בהתאם להוראות אותו סעיף, כולו או חלקו, ולא יותר מהסכום שנקבע לפיו (בסעיף זה – סיוע במימון תשלום הפיצויים); הוראות סעיף 51(ב)(1), (ג) ו-(ד), יחולו לעניין הסיוע במימון תשלום הפיצויים, בשינויים המחויבים.

65. תוצאות פרסום הודעה על רכישה לצורכי ציבור
מהמועד שבו פורסמה הודעה ברשומות על רכישה לצורכי ציבור לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות כפי שהוחל בסעיף 63(ב), יחולו הוראות אלה:

(1) מנהל הרשות להתחדשות עירונית לא יהיה רשאי לאשר יזם כיזם שיקום לפי הוראות סעיף 43 לעניין אותו אזור לשיקום והתחדשות;

(2) כל עסקאות השיקום שנחתמו על ידי בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות עם יזם אחר – בטלות, ורשם המקרקעין ימחק כל הערה שנרשמה לפי סעיפים 126 או 128 לחוק המקרקעין לגבי זכות במקרקעין שפורסמה לגביהם ההודעה.

ד ב ר י ה ס ב ר

המדינה לרכישת הזכויות במקרקעין של דיירים שבחרו בחלופת היציאה.

סעיף 65 מוצע לקבוע כי מעת פרסום הודעה ברשומות על רכישת זכויות במקרקעין באזור לשיקום והתחדשות לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות, מנהל הרשות להתחדשות עירונית לא יהיה עוד רשאי לאשר יזם כיזם שיקום וכל עסקאות השיקום שנחתמו על ידי בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות עם יזם אחר, בטלות. בעקבות הפרסום של הודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות ימחק רשם המקרקעין את כל הערות האזהרה שנרשמו לפי סעיפים 126 או 128 לחוק המקרקעין עם יזם שאינו הזים שניתנה לו ההרשאה כאמור. מטרת ההסדר היא ליצור ודאות משפטית ומינהלית מרגע שהמדינה או הזים המוסמך פועלים למימוש רכישה לצורכי ציבור, ולהבטיח כי לא יתקיימו במקביל עסקאות סותרות של יזום פרטי. אין בהוראות סעיף זה לגרוע מהאפשרות של יזם אחר להגיש בקשה לאישור כיזם שיקום לפי הוראות סעיף 43 עד לפרסום הודעה ברשומות לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי הזים יידרש לצרף לבקשתו אישור מהרשות להתחדשות עירונית המאמת כי נבחר בהתאם להוראות החוק, כי לא אושר יזם שיקום אחר במקומו, וכי היקף הרכישה המבוקש נדרש לשם שיקום האזור וחידושו.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי אם הזים שנבחר על ידי הרשות להתחדשות עירונית לא הגיש לשר האוצר (באמצעות הוועדה המייעצת לפי סעיף 2 לפקודת הקרקעות) בקשה למתן הרשאה לרכישת הזכויות במקרקעין בתוך 60 ימים מתום תקופת האישור כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה הרשות רשאית לבטל את בחירתו ולבחור יזם אחר בהתאם להוראות סעיף 43. הוראה זו מבטיחה כי בחירת יזם במסגרת ההליך לא תעכב את קידום השיקום, וכי הרשות תוכל להחליף יזם שאינו פועל למימוש סמכותו במועד שנקבע.

סעיף 64 מוצע לקבוע כי המדינה תשתתף במימון רכישת דירה שבעבורה שילם הזים פיצויים לפי פרק זה בהתאם להוראות סעיף 50(ב)(1), (ג) ו-(ד), בשינויים המחויבים. זאת בדומה לסיוע הניתן ליזם השיקום על ידי

פרק ז': מיסוי מקרקעין

פרשנות

66. (א) למונחים המופיעים בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963²⁶ (בפרק זה – חוק מיסוי מקרקעין).

(ב) לעניין פרק זה, יראו כעסקת שיקום גם התחייבות לחלופת היציאה שנתן בעל דירה בהתאם להוראות סעיף 46(א).

67. (א) מכירה לזום של זכות ביחידת מגורים חלופית שקיבל בעל דירה, בעסקת שיקום שנחתמה על פי התחייבות שנתן בעל הדירה בהתאם להוראות סעיף 46(א), שהיא עסקה כאמור בסעיף 49(א) לחוק מיסוי מקרקעין, תהיה פטורה ממס רכישה, וכן תהיה פטורה ממס, ובלבד שבעל הדירה רכש, בתקופה שתחילתה במועד הקובע וסיומה בתום 12 חודשים מהיום שבו רכש הזום מבעל הדירה את הזכות ביחידת המגורים החלופית, כאמור בסעיף 50, זכות במקרקעין שהם דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, לחילוף יחידת המגורים החלופית, וששווי דירת המגורים הנרכשת לא פחת מ-75% משווי המכירה של יחידת המגורים החלופית.

פטור ממס ברכישה של דירה בידי זום

(ב) על מכירה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו ההוראות החלות על מכירה כאמור בסעיף 49(ג) או (ד) לחוק מיסוי מקרקעין, לפי העניין, בשינויים המחויבים.

דברי הסבר

פרק ז'

בהקשר הזה, ההסדר המוצע מתייחס למצבים שבהם בעל דירה שזכויותיו במקרקעין הועברו לזום במסגרת פרויקט לשיקום אזור שנפגע, מקבל דירה חלופית במבנה החדש, אך לאחר מכן מבקש למכור אותה לזום. כדי ליהנות מהפטור המדובר, על המכירה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

(1) על הדירה שהתקבלה להימסר במסגרת "עסקת שיקום" כהגדרתה המוצעת – כלומר חוזה בין בעל דירה לזום ולפיו הזכויות מועברות לשם הקמת מבנה חדש באזור שיקום – אשר מהווה גם עסקה כאמור בסעיף 49(ג) לחוק מיסוי מקרקעין;

(2) הפטור יינתן רק אם בעל הדירה רכש, בתקופה שתחילתה במועד הקובע, קרי – המועד שבו פורסמה הודעה על אזור שיקום, וסיומה בתוך 12 חודשים ממועד מכירת הדירה החלופית, זכות במקרקעין המהווים דירת מגורים, כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין;

(3) שווי הרכישה לא יפחת מ-75% משווי המכירה של הדירה החלופית.

תנאים אלה מבטאים את המדיניות שלפיה הפטור יינתן רק כאשר מדובר במימוש של הדירה לצורך רכישת דירה אחרת לשימוש למגורים, ולא כעסקה ליצירת רווח הוני. יצוין שהסדר זה משתלב במכלול ההוראות שבהצעת החוק שמטרתן להסיר חסמים בשיקום אזורי שיקום, תוך יצירת רציפות מגורים לאוכלוסיות שנפגעו לצד הבטחת הגמישות התכנונית והתפקודית לדיירים.

לסעיף קטן (ב)

מבוקש להחיל על מכירת יחידת מגורים חלופית שהתקבלה בעסקת שיקום, את המנגנון הקבוע כיום

סעיף 66 סעיף זה נועד לקבוע כללי פרשנות אחידים למונחים המופיעים בפרק, וזאת לשם הבטחת התאמה בין הוראות פרק זה לבין ההוראות המקבילות הקבועות בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין). המסדיר את מיסוי תחום ההתחדשות העירונית במסלול פינני ובינוני. הסעיף קובע כי מונחים אשר לא הוגדרו באופן ייחודי בחוק המוצע, אך מצויים בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, יפורשו באותה דרך שנקבעה להם בפרק האמור, ובכך יימנעו כפילויות, חוסר בהירות או סתירות פרשניות.

כמו כן מוצע כי לעניין פרק זה יראו כעסקת שיקום גם התחייבות לחלופת יציאה שנתן בעל דירה בהתאם להוראות סעיף 46(א).

סעיף 67 לסעיף קטן (א)

סעיף זה נועד להעניק פטור ממס שבח וממס רכישה לבעל דירה שקיבל דירת מגורים חלופית במסגרת עסקת שיקום כהגדרתה בחוק המוצע ומכר את אותה דירה לזום, ובלבד שהתמורה מהמכירה שימשה לרכישת דירה אחרת.

כדי לשמור על אחידות חקיקתית מוצע להשתמש בהסדר הקיים היום ביחס לקשיש בסעיף 2בב49 לחוק מיסוי מקרקעין המתייחס למכירת יחידת מגורים חלופית מקשיש לזום, ולהתאים אותו למקרה של עסקת שיקום. בדומה להסדר לעניין קשיש, המטרה היא, שככל האפשר, הדייר והזום ייהנו מהטבות המס הניתנות בעסקת התחדשות עירונית "רגילה" שבה הדייר מקבל דירה חלופית מהזום, גם בהסדר המיוחד שנקבע לעניין רכישת דירות במבנה טעון שיקום.

²⁶ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

(ג) במכירת יחידת מגורים חלופית, כאמור בסעיף קטן (א), יהיה המס כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975²⁷, בשיעור אפס.

68. (א) על אף האמור בהוראות לפי סעיף 36(א) לחוק מס רכוש (בסעיף זה – תקנות מס רכוש), נגרם נזק מלחמה לדירה באזור לשיקום והתחדשות, רשאי מנהל מס רכוש לדחות את מועד תשלום הפיצויים לפי אותן הוראות לבעל דירה כאמור (בסעיף זה – הניזוק) עד למועד שיקבע, בהתחשב ביחס בין עלות שיקום הנזק שנגרם לבניין לעלות המימון של דיור חלופי לניזוק כאמור בסעיף קטן (ב) ובאפשרות שיקום הנזק.

(ב) דחה מנהל קרן הפיצויים את מועד תשלום הפיצויים כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי הניזוק לדמי שכירות ראויים, כפי שיקבע המנהל, עד המועד שבו יתקיים לגבי האמור בסעיף קטן (ג) עד (3) או מועד תשלום הפיצויים בהתאם לתקנות מס רכוש, לפי העניין, ובלבד שדמי השכירות לא יושלמו לאחר מועד מסירת המקרקעין ליזם לצורך תחילת העבודות.

(ג) קיבל ניזוק את אחד מאלה, יראו זאת כאילו שולם לו הפיצוי שהוא זכאי לו בעד נזק המלחמה לפי תקנות מס רכוש:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

מבוקש להחיל, בשינויים המחויבים, את הוראות סעיף 31א(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ), על מכירת יחידת מגורים חלופית שהתקבלה במסגרת עסקת שיקום, אשר מתקיימים לגביה התנאים שנקבעו בסעיפים הקודמים להצעת החוק.

סעיף 31א(ב) לחוק מע"מ קובע, כי כאשר נמכרת יחידת מגורים חלופית בעסקת פינוי ובינוי, לפי סעיף 249כב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, תחול על המכירה חבות במס ערך מוסף בשיעור אפס.

הוראה זו מאפשרת למעשה פטור תפעולי ממע"מ (באמצעות חיוב בשיעור אפס), תוך שמירה על זכויות הקיזוז של העוסק. המשמעות המעשית היא שהמוכר אינו מחויב בתשלום מע"מ בפועל בגין מכירת הדירה החלופית, אך היום (או הרוכש) רשאי לקזז את מס התשומות. בהתאם לכך סעיף 67(ג) המוצע מבקש להחיל עיקרון זה גם על מכירת יחידת מגורים חלופית שניתנה בעסקת שיקום באזור מוכה טילים. במכירה זו תחול חבות מס ערך מוסף בשיעור אפס, בדומה למקובל בפרויקטים של פינוי ובינוי. בכך נשמרת אחידות אסדרתית ונמנע מצב שבו אוכלוסייה שנפגעה בלחימה תישא בנטל מיסוי כבד יותר מזה שחל על בעלי דירות בפרויקטים אחרים של התחדשות עירונית. הוראה זו משלמה את המנגנון המוצע בסעיפים הקודמים במטרה להקל על תושבים באזורים מוכי טילים ולעודד את שיקומם.

סעיף 68 מוצע להסדיר את היחס בין הפיצויים המשולמים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – חוק מס רכוש), למי שניזוק בנוק ישיה ובין הוראות חוק זה.

ככלל, הרעיון העומד בבסיס הצעת החוק הוא לעודד, לתמוך ולהקל על ביצוע התחדשות עירונית במתחמים שבהם ניצבים בניינים שניזוקו כתוצאה מנזקי מלחמה.

בסעיפים 49כב(ג) ו-(ד) לחוק מיסוי מקרקעין, העוסק בקשיש שקיבל דירה חלופית בעסקת פינוי ובינוי, ולאחר מכן מכר אותה ורכש דירה אחרת. בהתאם להוראות סעיפים אלה, כאשר הנישום (במקרה זה, בעל הדירה באזור השיקום) מוכר את הדירה שקיבל מהיוזם, ורוכש דירה אחרת תחתיה – יש לבחון את היחס בין שווי הדירה החדשה לבין שווי המכירה של הדירה שמכר. אם שווי הדירה הנרכשת נמוך או שווה לשווי הדירה שמכר (כמפורט בסעיף 49כב(ג)), תיחשב הדירה החדשה כ"דירה חלופית", והיתרה הכספית שתישאר בידי תיחשב כ"תמורה כספית נוספת". על הדירה החדשה והיתרה הכספית יחולו ההוראות החלות על דירה חלופית ותמורה כספית נוספת בעסקאות פינוי ובינוי, לרבות דחיית מס, פטור, ומועדי דיווח.

לעומת זאת, כאשר שווי הדירה החדשה שנרכשה גבוה משווי הדירה שנמכרה (כמפורט בסעיף 49כב(ד)), יראו את העסקה כרכישה של שתי זכויות נפרדות במקרקעין: החלק הראשון של הדירה החדשה – בגובה שווי המכירה של הדירה החלופית – ייחשב כדירה חלופית לכל דבר ועניין, והפטור או דחיית המס יחולו עליו בהתאם. החלק השני – שהוא ההפרש בין שווי הדירה החדשה לבין שווי הדירה שנמכרה – ייחשב כרכישה רגילה של זכות נוספת במקרקעין, ויחולו עליו כללי המיסוי הרגילים לפי חוק מיסוי מקרקעין, לרבות חיוב במס רכישה ותשלום מלא של מס שבח בעתיד.

החלת סעיפים אלה "בשינויים המחויבים" מבטיחה פרשנות עקבית של מושגים כגון "יחידת מגורים חלופית", "שווי רכישה", "תמורה כספית נוספת" ו"מועדים", תוך התאמתם להקשר של עסקת שיקום באזור מוכה טילים, ולא דווקא לאוכלוסיית הקשישים שבמקור זאת, בלי להחיל על אוכלוסיית נפגעי הטילים את תנאי הזכויות הנוספים החלים על קשישים (כגון גיל, משך מגורים וכו'). אלא רק את המנגנון הטכני לעניין אופן בחינת שווי העסקאות והשלכות המס.

²⁷ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

- (1) התמורה לפי עסקת שיקום שעניינה דירה במבנה חדש שהוקם במקום הדירה במבנה הטעון שיקום ותשלום דמי שכירות החל מהמועד האמור בסעיף קטן (ב) ועד קבלת הדירה האמורה;
- (2) תשלום תמורת רכישת זכויותיו במקרקעין כאמור בסעיף 50;
- (3) פיצויים המשולמים לבעל דירה שזכויותיו נרכשו לצורכי ציבור בהתאם להוראות סעיף 63.
- (ד) סעיף זה יחול לעניין נזק מלחמה שנגרם מיום י"ז בסיוון התשפ"ה (13 ביוני 2025) ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

78 לחוק התכנון והבנייה ובין מכל סיבה אחרת, ידחה המנהל את תשלום הפיצויים.

אם המנהל דוחה את תשלום הפיצויים ושיקום הדירה, הוא יידרש לשלם לבעלי הדירות דמי שכירות ראויים לאותה תקופה. באופן זה, אם בעלי הדירות גרים בדירה הם יוכלו למצוא דיור חלופי, ואם הם משכירים את הדירה, הם לא ייפגעו מבחינה כלכלית מרחיית מועד הפיצוי. דמי השכירות ישולמו עד עליית הקבלן לשטח לצורך תחילת הבנייה, מאחר שממועד זה הקבלן אחראי על תשלום דמי השכירות של בעלי הדירות. אם בעל הדירה מקבל תשלום מהיום, בין כפיצוי בשל הפקעה ובין כתמורה בעד רכישת זכויותיו בחלופת הרכישה, דמי השכירות ישולמו עד מועד התשלום. יובהר כי תשלום זה יינתן מקרן הפיצויים של מס רכוש, לא יהיה תלוי בגובה הנזק שנגרם בפועל לדירה, ואף יוכל לעלות על הנזק שנגרם, במקרים שבהם הנזקים לבניין בכללותו מצדיקים שלא לשקם את הנזק בדירה אף שהנזק בה יחסית נמוך.

יובהר כי בכל עת, ובהתאם להתפתחויות הרלוונטיות, מנהל קרן הפיצויים יוכל להחליט שיש צורך לשקם את הדירות ולפצות את בעלי הדירות בדרך הרגילה לפי חוק מס רכוש, ולאחר שהדירה תשוקם, יופסק תשלום דמי השכירות. כמו כן, אם בשל שינויים תכנוניים או אחרים, הבניין מוצא מהאזור לשיקום והתחדשות, תסתיים גם תקופת הדחייה, והמנהל יידרש לשקם את הדירה.

לבסוף, מוצע להבהיר באופן מפורש כי תשלום התמורות לבעל הדירה יהווה את הפיצוי שלו זכאי בעל הדירה לפי חוק מס רכוש. לפיכך, הדירי יקבל את התמורות ואת שכר הדירה לתקופת הביניים, וזאת במקום הפיצוי שלו הוא זכאי לפי חוק מס רכוש. בשל תכליות החקיקה, ומכיוון שלפי ההסדר המוצע הניזוק אינו נפגע ביחס למצב שבו היה מקבל את הפיצויים לפי חוק מס רכוש, מוצע לקבוע כי החקיקה תחול גם ביחס לנזקים קודמים, החל מתחילתו של מבצע "עם כלביא" ביום י"ז בסיוון התשפ"ה (13 ביוני 2025).

בהתאם לכך, בעלי הדירות שניזוקו יקבלו דירה חדשה במתחם, תשלום תמורת רכישת זכויותיהם או פיצויי הפקעה לפי שווי הדירה ביום שלפני המועד שבו נגרם נזק המלחמה (להלן – התמורות). תמורות אלה יביאו את בעל הדירה למצב שבו הוא מופצה באופן מלא על נזקיו שנגרמו לו מנזק המלחמה. קרן הפיצויים של מס רכוש אף תסייע בהקשר זה במימון התשלומים שישולמו לניזוק תמורת רכישת זכויותיו.

בהתאם לאמור, בסעיף זה, מוצע לקבוע, ראשית, כי כדי שהניזוק לא ייפגע בתקופה שעד לקבלת התמורות, תשלם קרן הפיצויים בעבורו דמי שכירות ראויים. שנית, מוצע לקבוע כי התמורות שניתנו לניזוק לפי חוק זה ייראו כפיצוי שניתן לו לפי חוק מס רכוש, וזאת כדי שלא ייווצר כפל פיצוי. באמצעות מנגנון זה, הניזוק מרוויח בכך שיקבל תמורות אשר עולות ברוב המוחלט של המקרים על הפיצוי שהיה מקבל לפי חוק מס רכוש, ומנגד, נמנעות עבודות מיותרות בבניינים שניזוקו אשר צפויים להיהרס ממילא במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית.

כדי לאפשר למנגנונים הקבועים בחוק לפעול כראוי, נדרש זמן להשגת הסכמות הדיירים, איתור יום וכיוצא בזה. לשם כך, מוצע להקנות למנהל קרן הפיצויים סמכות לדחות את תשלום הפיצויים בהתאם לחוק מס רכוש לתקופה שיקבע, וזאת אם הדירה שנפגעה נמצאת בתוך אזור לשיקום והתחדשות. ככלל, המנהל ידחה את תשלום הפיצויים במקרים שבהם עלות שיקום הנזק לבניין עולה על עלות מימון דמי השכירות לבעל הדירה לתקופה שעד לקבלת התמורות לפי חוק זה. כך, אם הנזק קל ויש עדיפות לשקם את הנזק כך שהניזוק יוכל לשוב לביתו במהרה, מנהל קרן הפיצויים יורה על שיקום הנזק, ואילו בנזקים משמעותיים יותר שבהם אין תועלת בשיקום, הוא ידחה את מועד תשלום הפיצויים. בבואו לבחון שאלה זו, המנהל יבחן את כלל התנאים הרלוונטיים, לרבות התקדמות הליך ההתחדשות, גודל הנזק לדירה הניזוקה ולבניין בכללותו, הנזק הנוסף שצפוי להיווצר בדירות וכיוצא בזה. שיקול נוסף יהיה ראוי מנהל מס רכוש לשקול בבואו לדחות את מועד תשלום הפיצויים יהיה האפשרות לשיקום הנזק. כך, במקרים שבהם שיקום הנזק בדרך של החזרת המצב לקדמותו אינו אפשרי, בין בגלל תנאים שנקבעו לפי סעיף

פרק ח': שונות

סימן א': עבודות פיתוח באזור לשיקום והתחדשות

עבודות פיתוח
באזור לשיקום
והתחדשות

69. (א) לא ידרשו רשות מקומית, ועדה מקומית או כל גוף אחר, מיזם שיקום, מיזם שניתנה לו הרשאה לרכישת זכויות במקרקעין לצורכי ציבור לפי הוראות פרק ו', או מהמדינה, לבצע או לממן, במישרין או בעקיפין, עבודות פיתוח, כתנאי למתן היתר, אישור או הסכמה בקשר לאזור לשיקום והתחדשות, וכן לא יקבלו מימון של עבודות כאמור או ייהנו מביצוע של עבודות כאמור אף בלי שדרשו זאת, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(1) העבודות יבוצעו מכוח התקשרות בין בעל המקרקעין ובין הרשות המקומית באחת הדרכים הקבועות בסעיפים 197, 198 או 198א(ב) לפקודת העיריות²⁸;

(2) בעד ביצוע עבודות הפיתוח תשולם לבעל המקרקעין תמורה שאינה חורגת מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור כמשמעותה בסעיף 198א(ב)(3) לפקודת העיריות;

(3) התמורה כאמור בפסקה (2) תשולם באחת הדרכים הקבועות בסעיף 198א(ג) לפקודת העיריות.

(ב) בסעיף זה –

“עבודות פיתוח” – כהגדרתן בסעיף 198א לפקודת העיריות, ובכלל זה שטחים המיועדים לצורכי ציבור בעבור הרשות המקומית או הממוקמים במבנים או במגרש שבהם ייעודים נוספים;

“רשות מקומית” – כהגדרתה בחוק התכנון, לרבות מי מטעמה.

דברי הסבר

פרק ח'

בלא תשלום מלא מאת הרשות המקומית שבאחריותה, בהתאם לדין, לבצע את עבודות פיתוח אלה והיא הנהנית ומנהלת את השטחים האלה.

כידוע, חיוב כספי שמטילה הרשות על האזור, חייב להיות מכוח חוק או על פי. זאת, בין מכוח העיקרון הכללי של חוקיות המינהל ובין מכוח סעיף 1(א) לחוק-יסוד: משק המדינה. כך, בפסק דין ע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה, מר צבי גוב-ארי (פורסם בנבו ניתן ביום 27.06.2011), נפסק ביחס להטלת חיובים בהעדר הסכמה מפורשת בדין כי “סטייה של רשות ציבורית מהוראות הדין באשר לגדריהם של תשלומי החובה פוגעת פגיעה קשה ביסודות שלטון החוק. הפן הראשון עשוי לכרוך הטלת נטל כבד של תשלומי חובה על פרט או פרטים מסוימים, שאינו נטל משותף הרובץ על אחרים. התנהלות כזו עשויה לפגוע בשוויון ולהיות נגועה בשרירות ובהפליה. היא פותחת פתח מסוכן למעשי שחיתות. היא עלולה לפגוע בקניינו של הפרט ללא הצדקה ועוגן מספקים”.

הוראת חוק זו נועדה למנוע מצב שבו נעשה שימוש בתכנון להטלת עבודות פיתוח על המדינה או מי מטעמה בלא תשלום תמורה ראויה ויצירה בפועל של מסלול מיסוי נוסף “בעין” אשר יקשה על מימוש התוכנית באזור השיקום וההתחדשות ויטיל נטל נוסף על הציבור. הוראות הסעיף עולות בקנה אחד עם המגמה של המחוקק למנוע מצבים

סעיף 69 לא ידרשו רשות מקומית, ועדה מקומית או כל גוף אחר, מיזם שאושר כזים שיקום לפי הוראות חוק זה או מהמדינה, לבצע או לממן, במישרין או בעקיפין, עבודות פיתוח, כתנאי למתן היתר, אישור או הסכמה בקשר לאזור לשיקום והתחדשות, וכן לא יקבלו מימון של עבודות כאמור או ייהנו מביצוע של עבודות כאמור אף בלי שדרשו זאת, אלא אם כן מתקיימים תנאים כמפורט בסעיף המוצע. יש לציין כי עבודות הפיתוח שהוגדרו בסעיף כוללות גם שטחים המיועדים לצורכי ציבור מבונים הממוקמים במבנה או במגרש הכולל ייעודים נוספים כדוגמת מסחר תעסוקה או מגורים לשם ההמחשה. ביחס לשטחים אלה הרשות המקומית תהיה רשאית לבצע את עבודות הפיתוח על ידי הגוף המאושר או המדינה ובלבד שהעבודות יבוצעו בהתאם לפקודת העיריות כתנאים המפורטים בסעיף זה, ובכלל זה קבלת תמורה הוגנת, התקשרות בהתאם להוראות פקודת העיריות והעברת התשלום בדרכים המפורטות בפקודת העיריות.

יובהר כי הצורך בסעיף זה עולה מנהג של ועדות מקומיות אשר מתנות את תמיכתן באישור תוכניות או במתן היתרים בהקמתן של תשתיות ציבוריות על חשבונן של היום, וזאת נוסף על תשלום היטלים ואגרות הקבועים בחוק. כך ביצוע עבודות פיתוח על ידי היום נעשה לעיתים

²⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

סימן ב': ביצוע ותקנות

- ביצוע ותקנות 70. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, למעט פרקים ג' עד ה'.
(ב) שר הפנים ממונה על ביצוע פרק ג'.
(ג) שר המשפטים ממונה על ביצוע פרקים ד' ו-ה'.

סימן ג': תיקונים עקיפים

71. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²⁹, בתוספת הראשונה, בפרט 10, בסופו יבוא:
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
72. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961³⁰, בסעיף 2א(א), אחרי "פיצויים בעד נזק" יבוא "ולמתן סיוע לרכישת זכויות בעל דירה לפי סעיף 51 לחוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, התשפ"ו-2025".
תיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים

תוספת

(סעיף 43(ב)(2)(א))

יזם כשיר

- הגדרות 1. בתוספת זו –

"דוח כספי" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך;

"חברה קשורה", ליזם – כל אחת מאלה:

(1) חברה אם כמשמעותה בחוק ניירות ערך, של היזם;

(2) חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, של היזם;

(3) חברה שחברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון מניות המוצא שלה וכן בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון מניות המוצא של היזם, ובלבד שהחברה האם מחזיקה בשיעור זה של אמצעי השליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, בה וביזם.

דבריו הסבר

או החלטה של שר האוצר לתת הרשאה לרכישה לצורכי ציבור.

סעיף 72 מוצע להבהיר גם בחוק מס רכוש שמנהל מס רכוש יכול להשתמש בכספי הקרן למתן תשלום ליזם לצורך מתן סיוע לרכישת זכויות בעל הדירה ולצורך תשלום פיצויי ההפקעה.

מעין אלה כפי שנקבע בסעיף 198א לפקודת העיריות וכן בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021.

סעיף 70 מוצע למנות את שר הפנים על ביצוע פרק ג' המוצע, את שר המשפטים לביצוע פרקים ד' ו-ה' המוצעים ואת שר האוצר על ביצוע הוראות כל שאר הפרקים המוצעים.

סעיף 71 מוצע לתקן את חוק בתי משפט לעניינים מינהליים כך שבית משפט לעניינים מינהליים יוסמך לדון בהחלטות של רשות מינהלית לפי הצעת החוק, למעט החלטה של הוועדה לקביעת אזורי השיקום

²⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ה, עמ' 778.

³⁰ ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשפ"ה, עמ' 760.

יזם כשיר הוא יזם שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא עומד בדרישות לפי סעיפים 2 ו-2א להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976³¹;

(2) הוא עומד בעקרון עסק חי כמשמעותו בגילוי דעת שפרסמה לשכת רואי החשבון בישראל, בהתאם לדוח הכספי המבוקר של היזם לשנה שקדמה למועד הבחינה, ובהעדר דוח כספי מבוקר לאותה שנה – לשנה שקדמה לה;

(3) ההון העצמי שלו בהתאם לדוח הכספי המבוקר לשנה שקדמה למועד הבחינה, ובהעדר דוח כספי מבוקר לאותה שנה – לשנה שקדמה לה, הוא לפחות הסכום הנקוב בטור ב' בטבלה שלהלן בהתאם למספר יחידות הדיור אשר היו קיימות באזור לשיקום והתחדשות שלגביו נבחן אישורו כיזם שיקום, טרם קרות נזק המלחמה:

טור א' מספר יחידות הדיור הקיימות	טור ב' הון עצמי (במיליוני שקלים חדשים)
עד 150	20
151–300	25
301–500	30
501 ומעלה	35

(4) ההכנסה השנתית הממוצעת שלו בשלוש השנים שקדמו למועד הבחינה ואשר הוכן לגביהן דוח כספי מבוקר, הייתה לפחות הסכום הנקוב בטור ב' בטבלה שלהלן בהתאם למספר יחידות הדיור אשר היו קיימות באזור לשיקום והתחדשות שלגביו נבחן אישורו כיזם שיקום, טרם קרות נזק המלחמה:

טור א' מספר יחידות דיור קיימות	טור ב' הכנסה שנתית ממוצעת (במיליוני שקלים חדשים)
עד 150	40
151–300	50
301–500	60
500 ומעלה	70

(5) במהלך 7 השנים שקדמו למועד הבחינה, ניתנה תעודת גמר על ידי רשות מאשרת לפי סעיף 157א לחוק התכנון, למיזם בנייה רוויה למגורים כהגדרתה בסעיף 158טו לחוק האמור, שביצע היזם או חברה הקשורה ליזם, בעצמם או באמצעות קבלן מטעמם, ואשר כלל, לכל הפחות, פי שלושה ממספר יחידות הדיור שהיו קיימות באזור לשיקום והתחדשות שלגביו נבחן אישורו כיזם שיקום, ערב קרות נזק המלחמה.

יראו את היזם ככזה שמתקיימים לגביו התנאים לעניין איתנות כלכלית כמפורט בפרט 2(3) ו-4(4), אם התנאים האמורים מתקיימים לגבי אחד מאלה:

(1) חברה קשורה ליזם, המחויבת לכל ההתחייבויות הכספיות של היזם בקשר עם עסקת השיקום כלפי בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות וכלפי המדינה;

3. בחינת איתנות כלכלית של חברה קשורה ליזם או שותף של היזם

³¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 280.

(2) שותף של היזם, בביצוע עסקת השיקום, המחויב לכל ההתחייבויות הכספיות של היזם בקשר עם עסקת השיקום כלפי בעלי הדירות באזור לשיקום והתחדשות וכלפי המדינה, ובלבד שבידי היזם מחצית לפחות מדהון העצמי הנדרש כאמור בפרט 2(3) ושהכנסתו השנתית הממוצעת היא לפחות מחצית ההכנסה כאמור בפרט 2(4); לעניין זה, "שותף" – כמשמעותו בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.³²

הסכומים הנקובים בתוספת זו יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו במדרד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמדרד הידוע ביום פרסום החוק עד המדרד הידוע ביום הראשון בתקופת ההגשה, כמשמעותה בסעיף 43(ד).

עדכון סכומים

4.

³² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

